

חוזה

שנערך ונחתם בע"ה בתל-אביב-יפו, ביום 10 בחודש אוגוסט שנת 2022

בין:

רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982

מרח' החילוץ 5, רמת גן

ע"י מורשי החתימה מטעמה ה"ה:

מילה (מלבינה) שכטמן ת.ז. 017231192 ו- מנחם בן משיח ת.ז. 000034595

(להלן: "הבעלים")

מצד אחד;

לבין:

1. אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.פ. 520034760 (50%)

מרח' יהונתן נתניהו ג', אור יהודה

ע"י מורשי החתימה מטעמה ה"ה:

מיכה קליין ת.ז. 013234620 ו- אהרן פרנקל ת.ז. 023079387

2. יאסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242 (25%)

מרח' ויצמן 43, פתח תקווה

ע"י מורשה החתימה מטעמה ה"ה: שמואל שוב ת.ז. 022683908

3. אבידר שיר בע"מ ח.פ. 513813188 (25%)

מרח' מנחם בגין 11, רמת גן

ע"י מורשה החתימה מטעמה ה"ה: אריאל שוב ת.ז. 028747004

(להלן ביחד ולחוד ובערבות הדדית ביניהם: "היזם")

מצד שני;

הואיל

והבעלים הינם הבעלים הרשומים של המקרקעין הידועים כחלקות 10 (2675/9595 חלקים), 11 (בשלמות) ו- 12 (בשלמות) בגוש 6594 וכן של חלקה 9 (63/404 חלקים) בגוש 6591, המצויים כולם בתחומי העיר הרצליה, שהינם בייעוד של תעסוקה, שצ"פ ודרכים לפי תכנית בניין עיר הר/1934.

והואיל

ולגבי המקרקעין וקרקעות סמוכות מקודמת על ידי הבעלים, יחד עם בעלי זכויות נוספים במתחם, הצעת תכנית בניין עיר הר/1934 ב' (מס' 504-0455022) לשינוי ייעוד למגורים, מסחר ותעסוקה, הצעת תכנית אשר לאחר ובכפוף לאישורה יהא צורך לקדם אישור תכנית נוספת הכוללת איחוד וחלוקה.

והואיל

ובכפוף לאישור התב"ע (כהגדרתה להלן), היזם מעוניין לרכוש מהבעלים, והבעלים מעוניינים למכור ליזם במסגרת עסקת קומבינציה, את המקרקעין הנמכרים (כהגדרתם להלן), וזאת בתמורה לכך שהיזם יתכן, יקדם ויאשר את התב"ע המפורטת (כהגדרתה להלן) בשיטת פעולה עם הבעלים, ויבנה על חשבונו עבור הבעלים בהתאם לתנאי והוראות חוזה זה והוראות התכניות המאושרות והיתר הבניה את דירות/יחידות הבעלים.

לפיכך הוצהר, תותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.פ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

1. מבוא, נספחים ופרשנות

1. 1 המבוא לחוזה זה, ההצהרות והנספחים הנכללים בו ו/או המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומחייבים כיתר תנאיו ;
1. 2 הכותרות והחלוקה לסעיפים בחוזה זה הן לצורכי נוחות בלבד ואין ליחס להן משמעות בפרשנות חוזה זה ;
1. 3 לחוזה זה מצורפים במועד חתימתו הנספחים הבאים :
- נספח א'** נסחי רישום חלקות 10, 11 ו-12 בגוש 6594 וחלקה 9 בגוש 6591 ;
- נספח ב'** מפרט טכני עקרוני לדירות/יחידות הפרויקט ;
- נספח ג'** העתק מפרטים טכניים לדירות/יחידות הפרויקט (יצורף בהמשך ולאחר קבלת היתר בניה) ;
- נספח ד'** מנגנון חלוקת הדירות/היחידות ;
- נספח ה'** רשימת יועצים ומתכננים שנשכרו לתכנון תכנית בניין עיר הר/1934ב' ועמ' ראשון מכל ההסכמים שנחתמו עמם ;
- נספח ה'/1** העתק הסכם השת"פ ;
- נספח ו'** יפוי כוח בלתי חוזר לרישום מהבעלים ליזם ;
- נספח ז'** פרוטוקול הבעלים בדבר אישור התקשרותו בחוזה ;
- נספח ח'** פרוטוקול היזם בדבר אישור התקשרותו בחוזה ;
- נספח ט'** יפוי כוח, פרוטוקול ובקשה לרישום הערת אזהרה לטובת היזם ;
- נספח י'** יפוי כוח נוטריוני ופרוטוקול היזם למחיקת הערת אזהרה לטובת היזם ;
- נספח יא'** נוסח ערבות בנקאית משופרת ;
- נספח יב'** יפוי כוח מהבעלים ליזם לרישום ה"א לטובת רוכשי דירות היזם ;
- נספח יג'** הסכם שכ"ט - התחייבות היזם לתשלום שכ"ט לב"כ הבעלים .
- נספח יד'** יפוי כוח תכנוני מאת הבעלים ליזם .

2. הגדרות

בחוזה זה תיוחד למונחים הבאים המשמעות הנקובה להלן בצידם :

2. 1 **"התב"ע"** – תכנית בניין עיר הר/1934ב' (תכנית מס' 504-0455022) ו/או כל תכנית אחרת לשינוי ייעוד למגורים, מסחר ותעסוקה, במקרקעין אשר מכוחה יהיה ניתן לקדם את התב"ע המפורטת.
2. 2 **"התב"ע המפורטת"** – תכנית בניין עיר הכוללת איחוד וחלוקה אשר מכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי בניה במקרקעין, שאותה יפעלו הצדדים לקדם ולאשר בהתאם לתנאי והוראת חוזה זה.

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.ב. 520034760

רמזור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

2. 3 "התוכניות" – כל תכניות בנין העיר החלות על המקרקעין לרבות הר/1934, התב"ע ו- התב"ע המפורטת.
2. 4 "החלקות" או "הנכס" או "המקרקעין" – חלקות 10 (2675/9595 חלקים), 11 (בשלמות) ו- 12 (בשלמות) בגוש 6594 וחלקה 9 (63/404 חלקים) בגוש 6591 כמפורט בנסח לשכת רישום המקרקעין המצורף כנספח א' להסכם זה, או חטיבת הקרקע הנ"ל, בכל מקרה שמספרי החלקה ו/או הגוש ישתנו עקב רישום פרצלציה או פעולות תכנוניות כלשהן או עקב אישורן של התכניות.
2. 5 "המתחם" – החלקות לרבות כל המקרקעין הסמוכים אליהם אשר נכללים בתחומי התב"ע.
2. 6 "הבניין/ים" או "הפרויקט" – מבנן או מבנים (בהתאם לייעודים שיאושרו) שייבנו בהתאם להוראות התוכניות, היתרי הבנייה והקלות שיוצאו, אשר יוקמו על החלקות ו/או על המקרקעין שיוקצו לצדדים בהתאם לטבלאות האיוון שיאושרו בתב"ע המפורטת שתאושר.
2. 7 "הרשות המקומית" או "העיריה" – עירית הרצליה.
2. 8 "הוועדה המקומית" – הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה.
2. 9 "הוועדה המחוזית" – הוועדה המחוזית לתכנון ובניה תל אביב.
2. 10 "ועדות התכנון המוסמכות" – הוועדה המקומית לתכנון לבניה הרצליה ו/או המחוזית ו/או הארצית וכל יתר מוסדות התכנון עפ"י חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965.
2. 11 בוטל.
2. 12 "המקרקעין הנמכרים" – 53.5% מכל הזכויות לבניית יחידות דיור למגורים בפרויקט, 60% מכל הזכויות לבניית יחידות המסחר בפרויקט, ו-60.5% מכל הזכויות לבניית יחידות התעסוקה בפרויקט, הנמכרים ע"י הבעלים ליזם ואשר יועברו ליזם וייוחדו לדירות/יחידות היזם תמורת בניית דירות/יחידות הבעלים בהתאם להוראות חוזה זה. על אף האמור יובהר כי ביחס ליחידות המסחר והתעסוקה בפרויקט לא תבוצע חלוקה בעין והם יהיו שטחים משותפים לשני הצדדים (היינו במושע) במשך 3 שנים מעת קבלת אישור אכלוס. בחלוף 3 השנים הנ"ל כל צד יהא זכאי לבקש חלוקה בעין. מובהר כי המקרקעין הנמכרים כוללים חלק יחסי (באחוזים, בהתאם למפורט לעיל) מכל זכויות הבעלים בחלקה.
2. 13 "העבודה" או "העבודות" – כל העבודות להקמת הפרויקט לרבות תכנון, רישוי, בנייה של הפרויקט הכולל את דירות/יחידות היזם ואת דירות/יחידות הבעלים, רישום הפרצלציה, רישום הבניין או הבניינים כבית משותף או כבתים משותפים או כבית משותף מורכב, רישום הזכויות בדירות/יחידות הכלולות בפרויקט על שם הבעלים ו/או היזם ו/או מי מטעמם (למעט רישום זכויות רוכשי יחידות הבעלים), וקיום מלוא החיובים כלפי העיריה ו-ועדת התכנון המוסמכת כמפורט במסמכי התוכניות (ובהיתר הבניה ככל ויהיו), וכל עבודה אחרת שתידרש לצורך ביצוע והשלמת הפרויקט, והכל כפי שיידרש על פי התוכניות, היתר הבניה ו/או על פי כל דין ובהתאם לאמור בחוזה זה, לרבות ביצוע עבודות תכנון, פיתוח, והקמה של שצ"פים, שב"צים, מטלת ציבור והקמת מבני ציבור, ככל שידרשו, לרבות ביצוע עבודות תכנון, פיתוח, והקמה של שצ"פים, שב"צים, מטלת ציבור והקמת מבני

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מנכ"ם
ח.פ. 520034760

מגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

ציבור, ככל שידרשו, בהתאם לתנאי התוכניות ודרישת הרשות המקומית והכל בכפוף ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 15.3 להסכם זה לעניין הנשיאה בעלויות המטלות הציבוריות ואחריות היזם לבצע את עבודות הפיתוח במגרש/ים.

2. 14. בוטל.
2. 15. **"דירות/יחידות"** – דירות/יחידות בפרויקט כולל כל הצמוד להן לרבות, רכוש משותף, מחסנים וחניות המיועדות למגורים או למסחר או לתעסוקה או שטחים במ"ר בפרויקט.
2. 16. **"דירות/יחידות הבעלים"** – דירות/יחידות בפרויקט, כולל כל הצמוד להן לרבות חלק יחסי ברכוש המשותף, מחסנים וחניות, אשר שווין היחסי מהווה: 46.5% משווי כלל יחידות הדיור למגורים, 40% משווי כלל שטחי המסחר ו- 39.5% משווי כלל יחידות התעסוקה, הנובעות ממימוש זכויות הבניה בנכס לפי התוכניות, המהווים את יתרת הנכס לאחר מכירת המקרקעין הנמכרים ליזם.
2. 17. **"דירות/יחידות היזם"** – דירות/יחידות בפרויקט, כולל כל הצמוד להן לרבות חלק יחסי ברכוש המשותף, מחסנים וחניות, אשר שווין היחסי מהווה: 53.5% משווי כלל יחידות הדיור למגורים, 60% משווי כלל שטחי המסחר ו- 60.5% משווי כלל יחידות התעסוקה, הנובעות ממימוש זכויות הבניה בנכס לפי התוכניות.
2. 18. **"המפרט"** – מפרט המכר של דירות/יחידות הבעלים, אשר לא יפתח מהתקן הישראלי הרלוונטי ו/או מרמת הביצוע והסטנדרט של המפרטים כדלקמן: המפרט המצורף לחוזה זה **ננספח ב'** וזה שיצורף **ננספח ג'** או מהמפרט המוצע לרוכשי דירות/יחידות היזם מאותו טיפוס בפרויקט זה, הכל לפי הגבוה מביניהם ביחס לכל פריט ופריט, וזאת למעט שיפורים, שינויים, תוספות או שדרוגים בגינם ישלמו רוכשי דירות/יחידות תמורה נוספת ולמעט מבצעי מכירות מוגבלים למלאי של עד 10% בסך הכל מיחידות היזם ולתקופה מוגבלת בזמן (להלן: **"המפרטים לדוגמה"**).
- הוראות חוק המכר דירות יחולו על חוזה זה, לרבות הוראות סעיפים, 2, 3, 5, בנוגע לחובת מסירת מפרט ו/או מפרט מעודכן, פרטי המפרט, ויתור על פריט ו/או הוספת פריט. מבלי לגרוע מהחלת הוראות חוק המכר דירות על חוזה זה, מוסכם כי, המפרט של כל דירה מדירות/יחידות הבעלים, יערך ע"י היזם בהתאם להוראות חוק המכר דירות והוראות חוזה זה לרבות נספחים, ויימסר לבעלים בתוך 120 ימים לאחר קבלת היתר הבניה להקמת הפרויקט. בהתאם להוראות חוק המכר דירות ו/או הוראות חוזה זה לרבות נספחים, ובכפוף להוראות סעיף 16 להלן שעניינו "שינויים", זכאים הבעלים להודיע בכתב ליזם על רצונם בשינוי המפרט, לרבות הוספה ו/או שינוי (של פריט ו/או פריטים) ביחס לכל אחת מדירות/יחידות הבעלים ו/או להודיע על ויתור (על פריט ו/או פריטים) כנגד חיוב נוסף ו/או קבלת זיכוי כספי ו/או על שינוי במיקומו (של פריט פריטים) הכל לפי הענין ובהתאם להוראות חוק המכר דירות וחוזה זה, וזאת עד למועדים המפורטים בחוק המכר דירות ו/או בחוזה זה, לפי המועד המאוחר מביניהם. למען הסר ספק, אחריות היזם לפגם ו/או לאי התאמה בהתאם להוראות חוזה זה ו/או על פי חוק המכר (דירות) תחול גם על השינויים במפרט.

2. 19. **"האדריכל"** – אדריכל בעל מוניטין טוב וניסיון בפרויקטים כדוגמת הפרויקט, שהיזם ימנה להכנת התכנית ולתכנון הפרויקט. היזם יהא רשאי להחליף את האדריכל מעת לעת ו/או להתקשר עם אדריכל אחר ו/או נוסף שיבצע את עבודות התוכנית המפורטת בנפרד ואת התכנון המפורט בנפרד, ובלבד והאדריכל האחר

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

המגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

יעמוד בתנאי סעיף זה. הבעלים יהיו רשאים לסרב לזהות האדריכל רק מטעמים סבירים ;

2. 20 **"הקבלן המבצע"** – קבלן, שהינו רשום כקבלן על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בעל סיווג מתאים לביצוע עבודות הבניה נשוא חוזה זה על פי הדין ובעל ניסיון, ידע, מוניטין טוב בתחום ויכולת פיננסית לביצוע ובניית פרויקטים כבחוזה זה וכן כי יהיה מבוטח בביטוח קבלנים בהיקף התואם את העבודות המבוצעות על ידו במשך כל תקופת ביצוע העבודות. רשימה של לפחות 4 קבלנים מוצעים יועברו לאישור הבעלים מראש. הבעלים יהיו רשאים לסרב לזהות הקבלן רק מטעמים סבירים ;

2. 21 **"צוות היגוי לתכנון"** או **"ועדת היגוי לתכנון"** – ה"ה מאיר אוליקר ו/או כל אדם אחר מטעמו או במקומו, מטעם הבעלים, וה"ה מיכה קליין, דיויד סוקט, יוסי בן אליעזר, שמואל שוב ואריאל שוב ו/או כל אדם אחר מטעמם או במקומם, מטעם היזם. כל צד יהיה רשאי להחליף הנציג מטעמו, מדי פעם בפעם, בהודעה בכתב לצד השני. כל אחד מחברי ועדת ההיגוי יהיה רשאי להזמין לשיבת ההיגוי כל אדם. ועדת ההיגוי לתכנון תתכנס (פגישה פרונטלית או פגישה דיגיטלית) אחת לרבעון (עד למועד אישור התב"ע) ו/או מעת לעת לפי הצורך ו/או עם דרישה של מי מחבריה ובכל מקרה בכל פעם שנדרשת החלטה העשויה להשפיע על זכויות מי מהצדדים, והחלטותיה יחייבו את הצדדים להסכם זה. החלטות ועדת ההיגוי לתכנון תתקבלנה בהחלטה משותפת פה אחד. קולות הבעלים והיזם יהיו שווים 50/50 ללא התייחסות לכמות המשתתפים מכל צד.

ועדת ההיגוי לתכנון תדון ותכריע בכל הנושאים הקשורים לקידומן ואישורן של התוכניות (כגון: איחוד וחלוקה, שיוך קרקעות, תמהיל ייעודים וכדו') העשויים להשפיע על זכויות הבעלים ולרבות אך לא רק בקבלת כל החלטות באשר לשינויים שיידרשו במהלך התכנון ו/או קביעת הליכים, ככל שידרשו ו/או התקשרויות ובחירת יועצים נוספים ככל שיידרשו לצורך קידום ואישור התוכניות.

2. 22 **"הרוכשים"** – מי שירכשו מהיזם דירות/יחידות בפרויקט ;

2. 23 **"המדד"** – מדד תשומות הבניה למגורים, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יוחלף מדד תשומות הבניה למגורים במדד אחר, יקבע היחס שבין המדד המוחלף למדד האחר על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לא תקבע הלשכה המרכזית יחס כאמור, יקבע זה על ידי רואה חשבון עליו יסכימו הצדדים וקביעתו תהיה סופית ;

2. 24 **"הערבות הבנקאית"** – ערבות בנקאית על פי הוראות חוק הבטחת השקעות כהגדרתו להלן. הערבות הבנקאית תהיה ערבות "משופרת" ותכלול 2 עילות מימוש מעבר לעילות המימוש האמורות והקבועות בנוסח הנ"ל: (1) במקרה של איחור במועד השלמת הבניה העולה על חודשיים אזי תוחלף ערבות חוק המכר בערבות בנקאית משופרת שתכלול עילת מימוש במקרה של איחור במועד השלמת הבניה העולה על 18 (שמונה עשר) חודשים ממועד סיום הבניה הנקוב להלן, וכן (2) במקרה בו הבנק המלווה ינקוט בהליכים משפטיים למימוש השעבוד שיוקנה לו ביחס למקרקעין (כולו או חלקו). מובהר כי ביחס ל-2 העילות האמורות לעיל לא יידרש עותק מאושר של פסק דין או החלטה אחרת של רשות שיפוטית כתנאי לחילוט הערבות. תהא כפופה להוראות חוזה זה, בנוסח המצורף **בנספח יא'** ותתואם ותוסכם בין הבנק המלווה, היזם והבעלים, צמודה למדד מדד תשומות הבניה למגורים, ממועד הנפקת הערבות, שתוקפה (לרבות לאחר הארכות מעת

אבידור שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.פ. 520034760

מגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

לעת) יהיה עד למסירת דירות/יחידות הבעלים (חלקן ו/או כולן בהתאמה) ואשר סכומה יהא 100% משווי כל דירות/יחידות הבעלים (לרבות כל צמידויותיהן) (כולל מס ערך מוסף) כשהן בנויות ומושלמות, כפי שנאמד ע"י שמאי הבנק המלווה בהתאם לדו"ח האפס האחרון שהכין כבסיס לחתימה על חוזה הליווי הבנקאי בין היזם לבנק המלווה;

2. 25 "ב"כ הבעלים" – עורכי הדין ממשרד "שוב ושות' – משרד עורכי דין";
2. 26 "ב"כ היזם" – עוה"ד יוסי פלח ו/או יהונתן טוטיאן ו/או מיה קאירי ו/או נמרוד לוטן ו/או אוראל יחיאל ו/או אנה טרכטנברג ו/או עורכי הדין במחלקה המשפטית של אפריקה ישראל מגורים בע"מ ו/או משרד עו"ד אחר שיקבע היזם;
2. 27 "הבנק המלווה" – חברת ביטוח ו/או תאגיד בנקאי (כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981), שהינו בנק ישראלי בעל רישיון למתן אשראי מרשות שוק החון והממונה על האשראי החוץ בנקאי, אשר יבחר היזם למתן ליווי פיננסי לבניית הפרויקט, בהתאם להוראות חוזה זה.
2. 28 "אישור אכלוס" – אישור אכלוס הפרויקט בהתאם לסעיף 157א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 אן כל אישור אחר שיהווה אישור לאיכלוס כדין כפי שיהא נהוג באותה בעת ברשות המקומית.
2. 29 "חוק המכר דירות" – הוראות חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973, על כל עדכוניו ותיקוניו הנוכחיים והעתידיים לרבות כל חיקוק ו/או הוראה מכוחו ו/או על פיו.
2. 30 "חוק הבטחת השקעות" – חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ד – 1974, על כל עדכוניו ותיקוניו הנוכחיים והעתידיים לרבות כל חיקוק ו/או הוראה מכוחו ו/או על פיו.
2. 31 "חוק מיסוי מקרקעין" – חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, על כל עדכוניו ותיקוניו הנוכחיים והעתידיים לרבות כל חיקוק ו/או הוראה מכוחו ו/או על פיו.

3. הצהרות והתחייבויות הבעלים

הבעלים מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כי:

3. 1 הינם הבעלים הרשומים של המקרקעין הידועים כחלקות 10 (2675/9595 חלקים), 11 ו-12 בגוש 6594 וכן של חלקה 9 (63/404 חלקים) בגוש 6591, המצויים כולם בתחומי העיר הרצליה, והכל כמפורט בנסחי הרישום המצורפים לחוזה זה **בנספח א'.**
3. 2 הנכס נקי מכל חוב ו/או שעבוד ו/או משכון ו/או משכנתא ו/או שכירות ו/או עיקול ו/או מחזיק ו/או אדם ו/או חפץ ו/או כל זכות אחרת לצד ג', למעט משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום לטובת בנק הפועלים בע"מ לפי שטר מס' 5955/2008/2 וכן שעבוד מס' 56 לטובת בנק הפועלים הרשום ברשם החברות (להלן יחדיו: "המשכנתא הקיימת לטובת בנק הפועלים") וכן למעט פולש וכל הקשור בו לרבות אדם וחפץ הנמצא במקרקעין אשר לגביו מתנהל הליכים משפטיים לפינויים במסגרת 25892-05-21 בבית המשפט השלום בתל אביב לרבות ערעורים וכיוצ"ב הקשורים בהליך זה (להלן: "הפולש"), ולמעט מבנים קיימים הנמצאים בנכס נכון למועד חתימת הסכם זה, והכל כמפורט בנסחי רישום המקרקעין, וכי החל ממועד חתימת הסכם זה לא ימכרו ו/או ישעבדו ו/או ימשכנו ו/או יעניקו לצד ג' זכויות כלשהן במקרקעין אלא בהתאם להוראות חוזה זה.

אבידור שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.פ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

3. 3 הבעלים מצהיר כי סך היתרה לסילוק המשכנתא הקיימת לטובת בנק הפועלים הינה כ- 10 מיליון ₪, וכי הינו מתחייב לבצע את תשלומי המשכנתא במועדם וכן שלא להגדיל את סכום זה (למעט הפרשי הצמדה וריבית ו/או הגדלת משכנתא לטובת תשלום היטל השבחה) או ליטול משכנתא נוספת, אלא לאחר שיודיע ליוזם ובלבד שסך המשכנתא (לאחר ההגדלה) לא יעלה על 12% משווי הקרקע.
3. 4 למיטב ידיעתם אין מניעה להתקשרותם בחוזה זה עם היוזם ולמילוי התחייבויותיהם על פי חוזה זה במלואן ובמועדן.
3. 5 ככל שהוטל ו/או יוטל עיקול, דרישת חוב, שעבוד, או צו נוגד, או כל זכות צד ג' נוגדת (להלן: "המגבלה"), שלא בגין היוזם או מי מטעמו או שלא בהתאם להוראות חוזה זה, עד להשלמת רישום דירות/יחידות הבעלים על שמם בסיום הפרויקט, יסירה הבעלים על חשבונו ואחריותו, במועד מוקדם ככל הניתן, ובכל מקרה עד לא יאוחר מ-60 ימים מהמועד שהוטלה המגבלה ובאופן שלא תפריע ליוזם בביצוע התחייבויותיו על-פי חוזה זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הטלת מגבלה כאמור, יודיע הבעלים ליוזם אודות קיומה בסמוך לאחר שנודע לו דבר קיומה.
3. 6 לא התחייבו בכל התחייבות הנוגדת ו/או סותרת התחייבות כלשהי שלהם על פי חוזה זה, ולא יתחייבו כלפי צדדים שלישיים בהתחייבויות סותרות כלשהן ו/או העלולות לעמוד בסתירה להתחייבויותיהם נשוא חוזה זה ו/או לא יעשו כל עסקה נוגדת בזכויותיהם בנכס, לא יבצע פעולה אשר יש בה כדי לשנות את זכויותיו במקרקעין בניגוד להוראות חוזה זה, לרבות משכנתא, משכון ו/או שעבוד זכויותיו במקרקעין.
3. 7 אין חוזה ו/או מסמך שהינם צד לו לפיו, קיימת להם התחייבות כלפי צד שלישי הנוגדת ו/או הסותרת את חוזה זה ולא נתנו אופציה ו/או זכות סירוב לצד שלישי כלשהו למכירת המקרקעין.
3. 8 כי ככל הידוע לו אין לצדדים שלישיים כלשהם זכות ו/או טענה לזכות ו/או תביעה כלשהי בקשר למקרקעין.
3. 9 כי ככל הידוע להם לא מנוהלים הליכים משפטיים כלשהם בקשר למקרקעין, למעט ההליך המתנהל בקשר לפולשים כאמור בסעיף 3.2 לעיל.
3. 10 כי לא יגישו בקשה לפירוק שיתוף אלא בתנאים שיסוכמו עם היוזם, בהתאם להוראות הסכם זה.
3. 11 ימציא כל מסמך רלוונטי שבחזקתו, ויחתום ככל וחתימתו האישית תידרש, על כל הבקשות, התוכניות והמסמכים הדרושים לשם קידום הפרויקט וסיומו לרבות מסמכי התכניות, בקשות להיתרי בניה, רישומים שונים, מסמכי הבנק המלווה ועל כל הנחוץ והדרוש לשם רישום הבית המשותף ויחוד היחידות בו, בהתאם להוראות חוזה זה והכל בכפוף לכך שהמסמכים עליו נדרש לחתום תואמים הוראות חוזה זה ואין בני"ל בכדי להטיל עליהם עלויות ו/או הוצאות נוספות שאינן חלות עליהם במפורש בהתאם להוראות חוזה זה.
3. 12 כי ה"ה מאיר אוליקר (או כל אדם אחר מטעם הבעלים) מונה מטעמו כחלק מצוות ההיגוי, והוא מאשר ומסכים כי צוות ההיגוי יהא זה שיעמוד בקשר רציף וישיר עם היוזם בכל הנוגע לחוזה זה.

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.פ. 520034760

מגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

3. 13 כי נתקבלו אצלו כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין לצורך התקשרותו בחוזה זה וכי מורשי החתימה שנקבעו בהחלטת הדירקטוריון שלו מוסמכים לחייב אותו בחתימתו בקשר לעסקה על פי חוזה זה. העתק פרוטוקול דירקטוריון הבעלים בדבר אישור התקשרותם בחוזה מצ"ב כנספת ז'.

4. הצהרות והתחייבויות היזם

היזם מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי:

4. 1 אין כל מניעה על פי חוזה ו/או דין ו/או מניעה כלכלית ו/או מסחרית ו/או אחרת להתקשרותו בחוזה זה, ולמילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן.

4. 2 ראה ובדק, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, או ניתנה לו הזדמנות לבדוק בעירייה, בוועדה המקומית, בוועדה המתוזזת, ברשויות המוסמכות, בלשכת רישום המקרקעין, ואצל כל גורם אחר שהוא, את הנכס, את המקרקעין ואת המתחם, מיקומם, סביבתם ודרכי הגישה אליהם, את זכויות הבעלים בנכס, את תכנית בניין עיר הר/1934, את כלל המסמכים, התשריטים והתוכניות של התב"ע כהגדרתה לעיל, את אפשרות ניצול הנכס והמקרקעין והבניה בהם, ואת התנאים וההוראות החלים בקשר אליהם, וכן את הזכויות במקרקעין, וכן את מצבם המשפטי, הפיזי והתכנוני של המקרקעין, וכל נתון, פרט או עניין אחר המשפיע או העשוי להשפיע על החלטת היזם להתקשר בחוזה זה וכי הוא מצא את הכל מתאים לשביעות רצונו למבוקשו, למטרותיו ולצרכיו, לשם ביצוע הפרויקט ומילוי התחייבויותיו לפי חוזה זה, מכל הבחינות, וכי הוא מוותר על כל טענות אי התאמה, מוס, פגם ו/או תביעה בכל הקשור לנכס או למקרקעין ו/או למצבם הפיזי, התכנוני והמשפטי של ו/או ולהתקשרותו בחוזה זה.

4. 3 הוא מתחייב לדאוג כי יועמד לבעלים מימון על ידי הבנק המלווה ו/או גורם מממן אחר לתשלום המיסים החלים עליהם מכוח חוזה זה לרבות: היטל השבתה, מס שבח ומע"מ שירותי בניה ולרבות פירעון המשכנתא הקיימת לטובת בנק הפועלים, והכל בכפוף לשעבוד כלל זכויות הבעלים בשעבוד בדרגה ראשונה לטובת הבנק המלווה ו/או הגורם המממן, ובהתאם להוראות חוזה זה. **תנאי זה הינו תנאי בסיסי והכרחי לקיום חוזה זה.**

4. 4 כי יש לו את המומחיות, הידע המקצועי, הכישורים, המשאבים והניסיון, הדרושים לביצוע הפרויקט לרבות ביצוע כל העבודות והפעולות נשוא חוזה זה ולרבות כל פעולות התכנון והידע ללוות ולקדם אישור התכנית, וכי עומדים לרשותו כל האמצעים והיכולת הפיננסית הדרושים לכך והינו בעל כושר ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

4. 5 כי הוא רוכש את המקרקעין הנמכרים אישית ולא כשלוח ו/או כנאמן.

4. 6 כי נתקבלו אצלו כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין לצורך התקשרותו בחוזה זה וכי מורשי החתימה שנקבעו בהחלטת דירקטוריון היזם הנ"ל מוסמכים לחייב אותו בחתימתו בקשר לעסקה על פי חוזה זה. העתק פרוטוקול דירקטוריון היזם בדבר אישור התקשרותם בחוזה מצ"ב כנספת ח'.

4. 7 כי ככל שיוטל עיקול, דרישת חוב, הערה, צו, או כל זכות צד ג' נוגדת על המקרקעין בעטיו של היזם ו/או מי מטעמו ו/או בגין זכויותיו החוזיות של היזם מכוח חוזה זה, עד להשלמת הרישום כאמור בחוזה זה, יסירה היזם על חשבונו ואחריותו, במועד מוקדם ככל הניתן, ובכל מקרה עד לא יאוחר מ-60 ימים מהמועד שהוטלה

אבידר שיר בע"מ
513813188.פ.ח

יאסון השקעות בע"מ
513909242.פ.ח

אפריקה ישראל מנג'רים בע"מ
520034760.פ.ח

רמגור השקעות בע"מ
520030982.פ.ח

המגבלה הנ"ל ובאופן שלא תפריע/תעכב בביצוע התחייבויותיו על-פי חוזה זה. היזם יודיע לבעלים אודות קיומה של מגבלה כאמור בסעיף זה, כלל ותוטל כזו, בסמוך לאחר שנודע לו דבר קיומה.

4. 8 כי ידוע לו שנחתם הסכם שיתוף פעולה בין הבעלים לבין בעלים אחרים במתחם- החברה לפיתוח חוף התכלת (תל-אביב-הרצליה) בע"מ, פיתוח משותף (חוף התכלת – ווילף) בע"מ ו- המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ (להלן: "**הסכם השת"פ**"), בכל הקשור לקידום תכנון התב"ע במתחם ואישורה של התב"ע לרבות מנגנון נשיאה בעלויות והוצאות תכנון התב"ע, וכי הוא מתחייב לחתום על הסכם השת"פ ועל כל המסמכים הנדרשים מכוחו ולהיכנס בנעליו של הבעלים לכל דבר ועניין בכל הקשור להסכם השת"פ לרבות נשיאה בעלויות והוצאות תכנון התב"ע, והכל מבלי לגרוע ממחויבויותיו של היזם לפי חוזה זה לרבות התחייבותו לשאת בכל הוצאות התכנון והקמת הפרויקט.

4. 9 כי ידוע לו שהבעלים מנהלים דין ודברים באופן עצמאי, ומבלי שתחול על היזם כל אחריות או דרישה בנושא, עם רשות מקרקעי ישראל לפיו רשות מקרקעי ישראל תישא בחלק מהוצאות התכנון ואף תשיב חלק מהוצאות התכנון שכבר שולמו עובר לחתימת הסכם זה על ידי הבעלים או מי מטעמם (או על ידי איזה מהצדדים להסכם השת"פ), וכי כל החזר ו/או זיכוי ו/או הנאה כלשהי שיתקבלו בגין תשלומי עבר ששולמו ליועצים/מתכננים/מנהל פרויקט וכיוצ"ב יהיו שייכים לבעלים בלבד, וליזם לא יהא חלק בכך.

במעמד חתימת חוזה זה יחתום הבעלים על יפוי כוח תכנוני לזים וזאת לצורך קידום התב"ע והתב"ע המפורטת שהעתקו מצורף **כנספח יד'** לחוזה זה.

במעמד חתימת חוזה זה יחתום היזם על הסכם השת"פ שהעתקו מצורף **כנספח ה"א** לחוזה זה.

4. 10 כי הוא מתחייב לפעול בשקידה בהתאם למידע להיתר ולהוראות כל דין לרבות תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) תשע"ו – 2016, ו/או כל נוהל מחייב.

4. 11 כי הוא מתחייב לפעול בשקידה, ברציפות, בתום לב ובמימונות לתכנון הפרויקט ובנייתו עד לגמר הפרויקט, וקיום כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, ובכלל זאת:

1. 11. 4 הוא יפעל בכל הנדרש לקידומה של התב"ע בהקדם ולאחר מכן יפעל לקדם אישורה של התכנית המפורטת במועד המוקדם ביותר האפשרי.

2. 11. 2 יבנה ויקים את הפרויקט על המגרש/המגרשים, על חשבון, למעט תשלומים אשר נקבע בחוזה זה מפורשות כי הם חלים על הבעלים, ועל אחריותו המלאה והבלעדית, בהתאם לתוכניות שיאושרו ועל פי עיקרי המפרט הטכני.

3. 11. 3 בבניית הפרויקט הוא ינצל באופן מיטבי כלכלי את זכויות הבניה (לשטח עיקרי, ממ"דים, ממ"קים, ומרפסות) המותרות והאפשריות כל פי התוכניות, ובכלל זאת בגין הקלות (בכפוף להוראות חוזה זה), ככל שיאושרו על ידי רשויות התכנון, בתכנון ובתמהיל מיטביים.

4. 11. 4 לבנות את הפרויקט על פי היתר/י הבניה ותנאיו/הם, על פי כל דין, חוק ותקנות החלות על המגרש ו/או בקשר לבניה, ולמלא את כל דרישות הרשויות לתכנון ולבניה כדין בקשר לכך. היזם מתחייב לפצות ולשפות את

אבידור שיר בע"מ
ח.מ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.מ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

מגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

הבעלים בגין כל נזק ישיר שייגרם להם כתוצאה מהפרת סעיף זה על ידו ו/או על ידי גורם כלשהו מטעמו.

5. 11. 4. היזם מתחייב להעסיק על חשבונו ובאחריותו את כל היועצים המקצועיים הנדרשים וכן עובדים ובעלי מלאכה, לרבות קבלני משנה, הרשומים בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, בעלי ידע טכני ומקצועי טוב, המאפשר את הקמת הפרויקט בהתאם להוראות חוזה זה. על אף האמור מובהר, כי יכול ואלה יועסקו על ידי הקבלן המבצע ולא על ידי היזם. בכל מקרה היזם יישאר אחראי כלפי הבעלים ביחס אליהם.

6. 11. 4. לכך שהוא או שהקבלן המבצע יתחייב במסגרת הסכם הקבלן לשמור על כל כללי הבטיחות בעבודה ובאתר העבודה ולפעול אך ורק על פי חוק ובהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות. במהלך כל תקופת הבנייה היזם או הקבלן המבצע ימנה מנהל עבודה מוסמך לפרויקט.

7. 11. 4. לשאת בעצמו ו/או באמצעות הקבלן המבצע ו/או מי מטעמו בכל נזק ו/או קלקול הנובע מאי עמידה בהנחיות כל שהן של רשויות מוסמכות בקשר לבניה. היזם משחרר בזאת את הבעלים, מראש ובאופן מוחלט וסופי, מכל אחריות לנזק ו/או קלקול כלשהו אשר נגרם בשל מעשה ו/או מחדל של היזם ו/או של גורם כלשהו מטעמו.

12. 4. כי ידוע לו דבר ההליך משפטי בקשר לסילוק יד הפולש במקרקעין כמפורט בסעיף 3.2 לעיל.

13. 4. כי כל אחד מיחיד היזם יהיו אחראים ביחד ולחוד לביצוע החיובים על פי חוזה זה, ובכל מקרה של הפרתו או אי מילוי איזה מהתחייבות של מי מהם תטיל אחריות ו/או חיוב על יחיד היזם האחרים או אחד מהם ותזכה את הבעלים בכל סעד לפי חוזה זה ולפי כל דין כלפי כל אחד מיחיד היזם.

5. ההתקשרות והתמורה

1. 5. הבעלים מתחייבים בזאת למכור ליזם, והיזם מתחייב בזאת לקנות מאת הבעלים, את המקרקעין הנמכרים, שיועברו ליזם ויוחדו לבניית דירות/יחידות היזם, בכפוף לתנאי והוראות חוזה זה, וכנגד ובתנאי של מילוי כל התחייבויות היזם על פי חוזה זה, לרבות בניית דירות/יחידות הבעלים עבור הבעלים על ידי היזם ועל חשבונו בלבד.

2. 5. למרות האמור, היה ולא תאושרנה התב"ע והתכנית המפורטת בחלוף 12 שנים ממועד חתימת חוזה זה יהיו רשאים כל אחד מהצדדים לבטל חוזה זה, בתוך 60 ימים ממועד זה בהודעה בכתב, מבלי שתהיה למי מהצדדים טענה כלפי משנהו והצדדים יחתמו על כל מסמך נדרש לשם ביטול העסקה.

3. 5. שיעור הקומבינציה בעסקה הינו כמפורט להלן:

1. 3. 5. 53.5% משווי הזכויות לבניית יחידות הדיור למגורים בנכס, 60% משווי הזכויות לבניית יחידות/שטחי המסחר בנכס ו-60.5% משווי כלל הזכויות לבניית יחידות התעסוקה בנכס - יוקצו ליזם (דהיינו "המקרקעין הנמכרים" כהגדרתם לעיל),

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

דמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

5. 3. 2 46.5% משווי כלל יחידות הדיור למגורים בנכס, 40% משווי כלל יחידות/שטחי המסחר בנכס ו- 39.5% משווי כלל יחידות התעסוקה, הנובעות ממימוש זכויות הבניה בנכס- יוקצו לבעלים (דהיינו "דירות/יחידות הבעלים" כהגדרתם לעיל).

5. 3. 3 למען הסר כל ספק מובהר כי עסקת הקומבינציה הינה ביחס לכל זכויות הבעלים בחלקות, ועל כן הגדרת "יחידות הדיור", "יחידות התעסוקה" ו-"יחידות המסחר" כוללות גם חלק יחסי מתאים בהצמדות, ברכוש המשותף ובכל זכות אחרת הקיימת במקרקעין ביחס לאותו ייעוד גם אם לא צוינו מפורשות בחוזה. זה.

5. 3. 4 יובהר כי ביחס ליחידות המסחר והתעסוקה בפרויקט לא תבוצע חלוקה בעין והם יהיו שטחים משותפים לשני הצדדים (היינו במושע), בהתאם לשיעור הקומבינציה כאמור לעיל, במשך 3 שנים מעת קבלת אישור אכלוס. בחלוף 3 השנים הנ"ל כל צד יהא זכאי לבקש חלוקה בעין.

5. 4 מוסכם על הצדדים כי אחוזי הקומבינציה יותרו בעינם גם במקרה שבו בהתאם לתוכניות יוקצו לבעלים זכויות בחלקים ממגרשי תמורה שונים יחד עם בעלים נוספים, דהיינו לא מגרשים בשלמות, למעט במקרה בו יסוכם אחרת בין הצדדים לגבי אותם מגרשי תמורה.

5. 5 מוסכם על הצדדים כי מנגנון ייחוד וניהול שטחי התעסוקה ושטחי המסחר יקבע על ידי הצדדים לאחר אישור התכניות או בכל מועד אחד שיוסכם על ידי הצדדים.

הצדדים מסכימים כי שטחי התעסוקה והמסחר ינוהלו על ידי היזם או חברת ניהול מטעמו, שטחים אלו ינוהלו לפחות 3 שנים ממועד קבלת טופס 4 לתעסוקה/מסחר, לפי העניין, על ידי היזם לפי שיקול דעתו הבלעדי באופן שיביא לחשאת התמורה והיזם יעביר לבעלים את חלקם היחסי בתקבולים. הבעלים ישלמו ליזם דמי ניהול בשיעור של 2.25% מה-N.O.I של שטחי התעסוקה והמסחר ויישאו בחלקם בהוצאות לצדדי ג' ככל ויהיו (שכ"ט עו"ד/מתווך, פרסום, שיווק וכיו"ב).

5. 6 תמורת המקרקעין הנמכרים ליזם, מתחייב היזם לבנות ולהקים על חשבונו את הפרויקט לרבות את דירות/יחידות הבעלים ולביצוע כל העבודות, וזאת על פי התוכניות והיתרי הבניה, בהתאם למפרט, ולוחות הזמנים, והכל על פי כל יתר תנאי חוזה זה.

5. 7 מוסכם ומוצהר במפורש, כי חלקם היחסי של הבעלים לפי אחוזי הקומבינציה מכל זכויות הבניה על פי התכניות שלא נוצלו במסגרת הבקשה להיתר בניה, לרבות זכויות בניה עתידיות, יהיו שייכות באופן בלעדי לבעלים, והן יוצמדו במסגרת רישום הבית המשותף לדירות/יחידות הבעלים.

6. חלוקת הדירות/יחידות

עם קבלת החלטת וועדה בתנאים למתן היתר בניה, או לאיזה מחלק/מבני הפרויקט ביחס לאותו החלק/מבן (להלן: "החלטת ועדה"), יקבע אילו מבין הדירות/יחידות בפרויקט תהיינה דירות/יחידות הבעלים ואילו מהן תהיינה

אבידור שיר בע"מ
פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
פ. 520034760

מגור השקעות בע"מ
פ. 520030982

דירות/יחידות היזם, וזאת בהתאם למנגנון חלוקת הדירות/יחידות בפרויקט המצורף לחוזה זה **כנספת ד'**.

7. תכנון

תכנון ואישור התב"ע

7. 1 הצדדים מצהירים כי ידוע להם שהתב"ע נמצאת בשלבי הכנה ונכון למועד חתימת הסכם זה היא מקודמת על ידי הבעלים.

7. 2 מיד עם חתימת חוזה זה, הצדדים באמצעות צוות ההיגוי יפעלו במשותף להמשך הכנת וקידום התב"ע עד לאישורה הסופי על ידי ועדת התכנון המוסמכת לאשרה.

הצדדים מסכימים כי הוצאות התכנון ששילמו הבעלים לרבות שכרם של היועצים והמתכננים עד למועד חתימת חוזה זה לא יושבו להם ואלה יחולו על הבעלים (למעט במידה ויושבו לבעלים כספים על ידי רשות מקרקעי ישראל כאמור בסעיף 4.9 לעיל). טבלת היועצים והמתכננים שעיימם התקשרו הבעלים לתכנון התב"ע, לרבות עמי ראשון מהחוזים החתומים, וכן החלק היחסי ששולם ליועצים והמתכננים הנ"ל עד למועד חתימת חוזה זה, מצ"ב **כנספת ה'** לחוזה זה. החל ממועד חתימת חוזה זה ובכפוף לקבלת כתבי הסבה חתומים ע"י הבעלים (וככל ונדרש גם ע"י היועצים), יישא היזם בעצמו על חשבונו בלבד בכל התשלומים לאדריכל וכן לכל יתר היועצים והמתכננים שיועסקו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בהכנת, קידום, תכנון ואישורה של התב"ע ושל התכנית המפורטת וכן לצורך הוצאת היתרי הבניה, לרבות בגין החלק היחסי של התשלומים ליועצים והמתכננים שטרם הגיע מועד תשלומם בהתאם לרשימה המצורפת כנספת ה'. היזם יהא רשאי להחליף את היועצים והמתכננים מעת לעת ו/או להתקשר עם יועצים ומתכננים אחרים ו/או נוספים והכל בכפוף להוראות חוזה זה ולהסכמים עם היועצים והמתכננים הקיימים.

תכנון ואישור התב"ע המפורטת

7. 3 מיד לאחר אישורה של התב"ע על ידי ועדת התכנון המוסמכת לאשרה, הצדדים באמצעות צוות ההיגוי יפעלו במשותף להכנה ואישור על ידי ועדת התכנון המוסמכת של התב"ע המפורטת (כהגדרתה לעיל) דהיינו תכנית מפורטת הכוללת טבלאות איזון וחלוקה אשר מכוחה ובכפוף לאישורה ניתן יהיה להוציא היתר בנייה לבניית הפרויקט.

7. 4 לאחר אישור התב"ע הצדדים יקבעו בהסכמה אבני דרך לפעולת צוות ההיגוי לצורך הכנת ואישור התב"ע המפורטת.

7. 5 היזם יישא בעצמו על חשבונו בלבד בכלל התשלומים לאדריכל וכן לכל יתר היועצים שיועסקו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בהכנת, קידום, תכנון ואישורה של התב"ע המפורטת.

7. 6 ככל ובמסגרת התב"ע המפורטת ייקבע בטבלאות איחוד וחלוקה, כי המגרשים שיוקצו/ו לבעלים יהיו/ו בבעלות משותפת (במושע), של הבעלים עם צדדים שלישיים (להלן בס"ק זה: "**הבעלים הנוספים**"), אזי היזם יפעל להגיע להבנות

אביר שיר בע"מ
פ.ח. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
פ.ח. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
פ.ח. 520034760

מגור השקעות בע"מ
פ.ח. 520030982

ולחסכם קומבינציה עם הבעלים הנוספים, או לחלופין, בשיתוף עם הבעלים לפי בחירתו יפעל להגיש בשם הבעלים תביעה לפירוק השיתוף לשם רכישה במשותף או בהסכמה של הזכויות של הבעלים הנוספים. הצדדים מתחייבים שלא לפעול עם כל צד ג' ביחס להליכי פירוק השיתוף, ככל ויהיו ולפעול בתאום ובהסכמות היזם והבעלים יחד בלבד.

7.7 היזם מתחייב, לספק לבעלים עפ"י דרישתם, מידע, פרטים, הסברים, מסמכים והעתיקי תוכניות (עותק אחד) מכל סוג בקשר להכנת ואישור התב"ע והתב"ע המפורטת.

7.8 הבעלים מתחייבים לחתום על מסמכי התוכניות ו/או על כל בקשה ו/או מסמך שיידרשו ו/או על שינויים שיידרשו בהם, ככל שנדרשת חתימתם, לצורך אישור התב"ע והתב"ע המפורטת וזאת בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת התוכניות ו/או המסמכים, ובלבד והמסמכים עליהם נדרשים הבעלים לחתום תואמים הוראות חוזה זה. אין באמור כדי לגרוע מזכותם להעיר הערות על התוכניות. אין בחתימת הבעלים כדי להטיל עליהם אחריות במאומה.

7.9 במקרה של חילוקי דעות תכנוניים מהותיים יפגשו מנכ"לי הצדדים, על מנת להגיע להסכמה.

7.10 במקרה של מחלוקת בעניין טבלאות האיחוד והחלוקה בלבד אשר לגביה לא תתקבל הסכמה בין מנכ"לי הצדדים, אזי תובא המחלוקת להכרעת שמאי מוסכם שימונה על ידי הצדדים בהסכמה.

8. היתר בניה ולוח זמנים

8.1 היזם יפעל בשקידה ראויה לאישורה של התב"ע ולאחר מכן לאישורה של התב"ע המפורטת למקרקעין.

8.2 מיד לאחר אישור התב"ע המפורטת היזם יתחיל בהליכי התכנון להוצאת היתר בניה לפרויקט בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן.

8.3 בתוך 21 ימי עסקים ממתן התוקף לתב"ע המפורטת, יגיש היזם בקשה לקבלת תיק מידע מהרשות המקומית והבעלים יבקשו שומת היטל השבחה.

8.4 בתוך 90 ימים ממועד קבלת תיק המידע, היזם יציג לבעלים את התוכניות העקרוניות הראשוניות לבניית הפרויקט שיבנה על החלקות, לרבות תמהיל טיפוס היחידות (להלן: "הסקיצות").

8.5 תוך 14 ימי עסקים מיום הצגת הסקיצות, הערות הבעלים אשר תואמות את הוראות חוזה זה, ככל שתהיינה, בקשר עם הסקיצות הנ"ל, יועברו בכתב ליזם, אשר יעבירן לאדריכל. הבעלים יהיו רשאים להעביר הערות ככל והסקיצות אינן תואמות חוזה זה ו/או פוגעות בזכויות הבעלים ו/או הערות שנועדו לטייב התכנון.

8.6 בתוך 4 חודשים ממועד אישור הסקיצות על ידי הבעלים, תושלם הכנת תכנית עיצוב אדריכלית, ככל וזו תידרש, בהתאם להוראות התוכניות לצורך הגשתה (להלן: "תכנית העיצוב").

8.7 היזם רשאי להגיש בהתאם לשיקול דעתו ועל חשבונו בקשה להקלות או תכנית בנין עיר לעומת ההיתר שמטרתן להוסיף זכויות בניה ו/או כמות יח"ד ו/או לשפר

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

דמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

את התכנון של הבניין (כגון הקלה בקווי בנין) בכפוף לעדכון מראש של הבעלים וזאת בכפוף לכך שלא יגרם לעיכוב בלוחות הזמנים ושלא תיפגענה זכויות הבעלים לפי חוזה זה. היזם יישא במלוא האחריות והעלויות הנובעות מהגשת הבקשה להקלות ו/או תכנית בניין העיר בהתאם להוראות הדין ו/או חוזה זה למען הסר ספק, בכל מקרה הבעלים יהיו הבעלים של חלק התואם את חלקם היחסי בחלקה, מכל הזכויות לרבות זכויות בנייה, הנובעות מכל הקלה ו/או תכנית בניין עיר שאושרו ו/או יאושרו.

8. 8 היזם מתחייב להכין תוכנית בקשה להיתר ולהעבירה לידי ב"כ הבעלים תוך 4 חודשים ממועד אישור תכנית העיצוב ככל וזו נדרשה או ממועד אישור הסקיצות, לפי העניין (להלן: "**תכניות ההגשה**"). הבעלים יהיו רשאים לעיין בתוכניות ולהעביר הערות אך ורק ביחס לשינויים שבוצעו בין הסקיצות לבין תכניות ההגשה. הערות הבעלים בקשר עם תוכניות ההגשה יועברו על ידי הבעלים בכתב ליזם בתוך 14 ימי עסקים מיום העברת תוכניות ההגשה לידי הבעלים כאמור, והיזם יתקן את תוכניות ההגשה, ככל שיידרש, לצורך התאמתן לאמור בחוזה זה.

8. 9 הועברו הערות לתוכניות מאת הבעלים או ב"כ הבעלים, כאמור בסעיף 8.8 לעיל, יפקיד היזם תכניות הגשה מתוקנות בידי הבעלים בתוך 30 ימים מהיום בו הומצאו לו ההערות. לא תיקן היזם את התוכניות ולא סיפק הסבר סביר לדחייתן, יוכלו הבעלים להודיע ליזם בכתב תוך 14 יום מיום קבלת התוכניות או ככל ולא המציא תכניות מעודכנות מהמועד בו היה על היזם להמציא תכניות מעודכנות כאמור לעיל (לפי המאוחר מביניהם), כי הבעלים מתנגדים לבקשה להיתר כפי שהוצגה להם ולנמק את התנגדותם.

במידה והצדדים לא יגיעו להסכמה בעניין מהותי בלבד בתוך 7 ימי עסקים מהמועד בו הודיעו הבעלים על התנגדותם כאמור, יפגשו מנכ"לי הצדדים, על מנת להגיע להסכמה. ככל ומנכ"לי הצדדים לא יגיעו להסכמה בתוך 14 ימי עסקים יפנו הצדדים למהנדס המוסכם (כהגדרתו להלן) על מנת שזה יכריע במחלוקת. החלטת המהנדס המוסכם תהא סופית.

ככל שלא תועברנה הערות לתכניות או לתכניות המתוקנות, לפי העניין, במועדים הנקובים לעיל, ייחשב הדבר כאילו נתקבלה הסכמת הבעלים לתוכניות ומיפוי הכוח המפורטים בייפוי הכוח התכנוני יהיו רשאים לחתום בשם הבעלים על התוכניות ו/או על כל מסמך הנדרש לצורך הגשת הבקשות להיתרי הבניה אולם רק לאחר הודעה מוקדמת וספציפית מראש ובכתב על הכוונה להשתמש בייפוי בכוח.

אין באמור לעיל ו/או בחתימת הבעלים על ייפוי הכוח, בכדי לגרוע מחובתם של הבעלים לחתום על המסמכים שיידרשו על ידי היזם לשם קבלת היתרי בניה, ובלבד ואינם סותרים הוראות חוזה זה, ועיכוב כלשהו בחתימת המסמכים מצד הבעלים, יאריך את המועדים בחוזה זה בתקופת זמן תואמת כתוצאה מהעיכוב.

8. 10 היזם יגיש לרשויות התכנון המוסמכות את תכניות ההגשה או תכניות ההגשה המתוקנות, לפי העניין, בתוך 14 ימי עסקים ממועד חתימת כל הבעלים על תכניות ההגשה.

8. 11 מוסכם כי ככל שהוועדה המקומית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת ו/או היועצים, ידרשו לבצע שינויים ו/או תוספות לתוכניות שיוגשו לאישורן, יהיה היזם רשאי לשלב את השינויים הנדרשים, אם על פי שיקול דעתו יהיה זה נכון וראוי להסכים

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מנזרים בע"מ
ח.פ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

להכנסת השינויים ובכפוף לכך שאין מדובר בשינויים מהותיים ואין בשינויים כאמור בכדי לגרוע מזכויות הבעלים לפי חוזה זה. היזם יעדכן את הבעלים וב"כ הבעלים מכתב במקרה שיידרש שינוי כאמור.

8. 12 היזם יפעל בשקידה ראויה וברציפות לקבלת היתר הבניה.
8. 13 היזם מתחייב, לספק לבעלים עפ"י דרישתם, מידע, פרטים, הסברים, מסמכים והעתקי תכניות (עותק אחד) מכל סוג בקשר לפרויקט ו/או לעבודות הבניה בפרויקט.
8. 14 היה ולא יתקבל היתר בניה להקמת השלב הראשון בפרויקט בתוך 5 שנים ממועד אישור התב"ע המפורטת, על אף שהבעלים עמדו בהתחייבויותיהם הרלוונטיות להפקת ההיתר, לפי חוזה זה, יהיו הבעלים רשאים להודיע ליזם על ביטול חוזה זה ללא תשלום פיצויים לאף אחד מהצדדים תוך 30 ימים נוספים.
- יובהר כי ככל ויהיו עיכובים ו/או דחיות בקבלת היתר הבניה בשל נסיבות שאינן תלויות ביזם עצמו אלא ברשות התכנון ו/או בצד ג' כגון: היעדר פיתוח, שביתה ו/או השבתה בוועדה המקומית ו/או בעירייה, הגשת התנגדויות /או ערר ו/או עתירה מנהלית בגין הבקשה להיתר בניה. אזי יידחה המועד הנ"ל, בפרק זמן זהה למשך העיכוב ובלבד ומדובר בנסיבות שזים לא יכול למונעם במאמץ סביר ומקובל.
8. 15 היזם מתחייב להגיש בקשה להיתר בניה לשלב השני בפרויקט לאחר שישווקו (כל שיוק שהוא, בין אם למכירה ובין אם להשכרה וכיוצ"ב) 60% מהיחידות בשלב הראשון בפרויקט.

9. שלבי הבניה

9. 1 עם קבלת החלטת הוועדה לקבלת היתר בניה בתנאים (להלן: "החלטת ועדה"), ימסור היזם הודעה בכתב על כך לבעלים, והחל ממועד קבלת החלטת הוועדה כאמור, ובכפוף להמצאת ערבות חוק המכר או התחייבות חתומה על ידי הבנק המלווה להמצאתה כנגד רישום המשכנתא לטובת הבנק המלווה על המקרקעין (ההתחייבות תימסר בטרם חתימת הבעלים על מסמכי רישום המשכנתא), אישור על עריכת הביטוח לעבודות, הבעלים ימסרו ליזם את החלקות לצורך ביצוע העבודות, כבר רשות בלבד, כשהיא נקיה וחופשית מכל אדם וחפץ לרבות הפולש (כהגדרתו לעיל) וניתנת ליזם ע"י הבעלים הרשות לבנות על החלקה, אולם אין ברשות הנ"ל משום מתן חזקה או העברת זכויות למעט הרשות לביצוע הבניה והיזם יחזיק במקרקעין כבר רשות בלבד (להלן: "מועד מסירת החזקה").

היזם יהא רשאי לקבל חזקה במקרקעין במעמד של בר רשות בלבד, וזאת לצורך ביצוע עבודות חפירה ודיפון בלבד (בכפוף לקבלת היתר בניה לכך), וזאת אף בטרם העמדת הלוואת הבעלים (כהגדרתה להלן), אולם היזם לא יהא רשאי לשעבד את המקרקעין במקרה כאמור. על אף האמור, ככל והיזם יקבל החזקה לצורך עבודות חפירה ודיפון כאמור, מתחייב היזם לגרום לכך שתועמד לבעלים הלוואה לצורך תשלום המיסים שיחויבו בתשלומם נכון לאותו מועד כתנאי לקבל החזקה (לדוג' ככל וידרשו לשלם מע"מ שירותי בניה או מס שבח).

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מאזרים בע"מ
ח.פ. 520034760

מגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030782

יובהר כי החל ממועד מסירת החזקה או מועד מסירתה לזום כבר רשות לצורך ביצוע עבודות חפירה ודיפון או ככל ויקבל הזום מסירת החזקה מכל סיבה אחרת, לפי המוקדם, באחריות הזום לגדר ולשמור על המקרקעין מפני כניסת פולשים ו/או כל גורם אחר שאינו רשאי להיכנס למקרקעין. בכל מקרה של פולשים שיהיו במקרקעין, באחריותו הבלעדית של הזום, בעצמו ועל חשבונו בלבד, לדאוג לפינוי וסילוק של הפולשים מהמקרקעין באופן שלא יעכב ויאפשר הקמת הפרויקט. בנוסף, הזום יפעל לבטח את המקרקעין לפי הוראות חוזה זה החל ממועד חתימת הסכם זה, והכל מבלי לגרוע מאחריות הבעלים לפינוי הפולש כהגדרתו לעיל.

בנוסף, החל ממועד חתימת חוזה זה ועד למועד המסירה כאמור לעיל, הזום יפעל לגדר (בכפוף לקבלת היתר גידור כדון, הזום יפעל כמיטב יכולתו לקבל היתר גידור) ולהתקשר עם חברת שמירה שתערוך סיור דו שבועי לפחות במקרקעין. מובהר כי האחריות לטיפול ופינוי בפולשים ו/או פינוי פסולת, ככל ויהיו, הינה של הבעלים, ובלבד והזום לא התרשל בין במעשה ובין במחדל בשמירה על המקרקעין כאמור, שאז מלוא האחריות לרבות פינוי פולשים/פסולת תהא על הזום.

9. 2 הבעלים יאפשרו לזום ולמי מטעמו להיכנס לחלקות החל ממועד חתימת חוזה זה, בתיאום מראש, לצורך ביצוע מדידות, בדיקות קרקע וניקוי, בתנאי שמלוא האחריות לכל הקשור בכך תחול על הזום, והדבר לא ייתשב כמסירת חזקה או מתן רשות שימוש לזום, ובתנאי כי הזום ידאג לרישוי ולביטוח כדון על חשבונו.

9. 3 הזום מתחייב להתחיל את ביצוע העבודות תוך 90 ימים מיום קבלת היתר הבניה ומסירת החזקה (להלן: **"מועד תחילת ביצוע העבודות"**), ולבצע את העבודה בהתמדה, ברציפות, ובאופן שהעבודות תושלמנה (כהגדרת **מונח "השלמת העבודות"** להלן) ויתקבל טופס 4 ואישור אכלוס ללא עיכובים ובשקידה ראויה (להלן: **"מועד סיום הבניה"**).

9. 4 מוסכם בזאת, כי עיכובים בכל הנוגע להיתרי הבניה ו/או השלמת הפרויקט הנובעים כתוצאה מנסיבות ו/או עיכובים שאין לזום שליטה עליהן כגון מגיפה ארצית שהוכרה ככזו על ידי משרד הבריאות, צו הפסקת עבודה או צו הקפאת בנייה שניתן שלא בעטיו של הזום או מי מטעמו, גילוי אתר עתיקות/קבורה, שביתות כלליות ו/או עיצומים, לתקופות העולות על 14 ימים, בעירייה ו/או בוועדה המקומית ו/או התנגדויות ו/או עררים ו/או עתירות שיוגשו ע"י צד ג' כלשהו כנגד היתרי הבניה ו/או מלחמה המלווה בגיוס כללי, מחסור ארצי בתומרי בנין או פועלים, עיכוב עקב אי השלמת התשתיות והפיתוח הציבורי ע"י הרשות המקומית - יתארך המועד הקבוע בסעיפים 8.15 ו/או 9.3 לעיל בתקופת זמן העיכוב, לפי העניין, בתקופה תואמת לתקופת העיכוב בתוספת תקופה להתארגנות מחדש אשר לא תעלה על 15 יום. עיכובים כאמור יחשבו כעיכוב מוסכם בכפוף לכך ש: (1) הזום מסר הודעה לבעלים ולב"כ הבעלים עם היוודע לו על גורם העיכוב; (2) הזום פעל ככל הניתן באופן סביר על מנת לצמצם את העיכובים; ו-(3) העיכובים השפיעו באופן ישיר על התארכות התקופה להוצאת ההיתר או השלמת הפרויקט (לעיל ולהלן: **"כוח עליון"**).

9. 5 **"השלמת הבניה"** או **"השלמת העבודה"** או **"השלמת העבודות"** בחוזה זה (למען הסר ספק, להבדיל **"ממועד/יום המסירה"** כהגדרתו להלן) פירושה ביצוע כל ההוראות הבאות:

9. 5. 1 ביצוע של כל העבודות, המפורטות בתכניות ובמפרט ו/או המתחייבות על פיהם ו/או המפורטות או המתחייבות או הנובעות

אבידר שיר בע"מ
פ.ח. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
פ.ח. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
פ.ח. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
פ.ח. 520030982

על פי איזה מהוראות חוזה זה, על נספחיו, לרבות גמר עבודות הפיתוח בתחומי המגרש, מטלות ציבור ככל ותהיינה (למעט אם יוסכם אחרת עם הרשות), לרבות בניית מדרכות, שבילים, גינות, גידור, תיעול, תאורה וכיוצא ב ככל ויהיו בתחומי המגרש, חיבור קבע לרשת החשמל, לרשת המים והביוב, וביצוע כל התשתית של רשת הגז, הטלפון והכבלים, כנדרש על ידי ספקי השירותים, וכל יתר עבודות הגימור, כשהבניין שלם ומושלם מכל בחינה שהיא ובאופן שכל הדירות/יחידות בבניין מוכנות וראויות למגורים (או לשימושם לפי ייעודם ככל ואינו מגורים), המעליות תקינות ופועלות, חניון הבניין/ים כשיר וזמין לשימוש, ולמעט רישום הבית המשותף.

9. 5. 2 ניקוי האתר מפסולת בניה.
9. 5. 3 ניקוי היחידות מפסולת כלשהי לרבות פסולת בניה ביחידות הבעלים.
9. 5. 4 קבלת טופס 4 לכל אחד מהשטחים כל אחד לפי ייעודו (מגורים מסחר/תעסוקה) לרבות קבלת טופס 4 לחניוני המבנים.
9. 5. 5 קבלת אישור אכלוס מאת הרשות המוסמכת (או טופס חלופי בהתאם לנהוג ברשות המקומית באותה העת).

10. הבניה

10. 1 היזם מתחייב לבנות את הפרויקט בהתאם להיתרי הבניה, לתוכניות שיוכנו ע"י האדריכל והיועצים ואושרו על ידי הרשויות המוסמכות, למפרטים הטכניים המצורפים **נספח ב'** ו- **נספח ג'** לחוזה זה, ובהתאם לאמור בחוזה זה ובכפוף לשינויים ולהתאמות שיידרשו ע"י כל רשות מוסמכת.
10. 2 היזם יבצע את הבניה ברמה מקצועית גבוהה ובאיכות גבוהה ותוך שימוש בחומרים מסוג א'.
10. 3 מקום שנקבע תקן ישראלי מחייב לחומר או לעבודה מסוימת, יהיו החומר או העבודה על פי התקן הישראלי המחייב.
10. 4 בכל מקרה יהיו החומרים או העבודות בהתאם למפרטים הטכניים ולא יפחתו מהם.
10. 5 היזם יהיה רשאי לבצע חלק מעבודות בניה מסוימות או שלבי בניה שונים באמצעות קבלן ראשי ו/או קבלני משנה ו/או להעסיק קבלני משנה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות היזם לביצוע הבניה כאמור בחוזה זה לרבות באמצעות הקבלן.
10. 6 קבלני המשנה (להבדיל מקבלן ראשי) שיועסקו בבניית הפרויקט יהיו רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאות, תשכ"ט - 1969 ובעלי סיווג קבלני מתאים בכפוף לאמור בסעיף 2.20 לעיל.
10. 7 היזם יכלול בהסכם הקבלן התחייבות של הקבלן לכך שעבודות הבניה יבוצעו תוך ציות לכל דין, ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים או חוקי עזר, שהוצאו מטעם כל רשות מוסמכת ולכל הוראה, שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לבניה,

אבידור שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

ויתמלאו הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות, נהלי בטיחות וכד'. מוסכם כי האחריות לקיום כלל ההוראות הנ"ל היא של היזם כלפי הבעלים.

10. 8 למען הסר ספק מובהר כי ככל שיידרש היזם להקים בבניין או בסמוך לו, חדר שנאים ו/או מתקנים אחרים עבור חברת החשמל, לצורך אספקת חשמל לבניין החדש ו/או לבניינים סמוכים וכן צובר/י גז ו/או יחידה/ות לצרכי תקשורת ו/או תקשורת מחשבים ו/או טל"כ, הרי שהיזם יהיה זכאי לקבלת תשלומים בגין המתקנים הנ"ל מחברת החשמל ו/או הגז, וכן מתחייב היזם לרשום את היחידות הנ"ל כיחידות נפרדות במסגרת הבית המשותף ולהעניק את הזכויות בהן לחברת חשמל ו/או לחברת הגז ו/או לחברת בזק ו/או לחברת תקשורת, לפי העניין. כמו כן יהיה היזם רשאי להעניק לגופים אלה זכויות מעבר לאחזקה ולתיקונים, זכויות להנחת כבלים וצנרת, זיקות הנאה, וכל זכות אחרת שתידרש על ידם.

10. 9 היזם אחראי לספק על חשבונו שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לבטיחות הציבור ונוחותו בקשר עם בניית הפרויקט, בכל מקום שיש צורך בכך או לפי דרישה של רשות מוסמכת.

10. 10 הבעלים יהיו רשאים לבקר מעת לעת, בתאום מראש עם היזם או עם הקבלן המבצע, באתר הבניה ולקבל מידע לגבי ביצוע הבניה, טיבה והתקדמותה ע"י היזם.

11. רישום זכויות היזם ורישום הפרויקט כבית משותף

11. 1 בתמורה למילוי כל התחייבויות היזם על פי חוזה זה, לאחר קבלת טופס 4 ואישור אכלוס לדירות/יחידות הבעלים, מתחייבים הבעלים לאפשר ליזם להעביר על שמו את המקרקעין הנמכרים (להלן: "מועד הרישום").

11. 2 רישום הזכויות על שם היזם בממכר יבוצע על ידי היזם ועל חשבונו, באמצעות עוה"ד של הפרויקט ו/או עו"ד אחר לפי בחירת היזם.

11. 3 היזם מתחייב לפעול באחריותו ועל חשבונו לרישום הפרויקט כבית משותף ו/או בית משותף מורכב, ובמידת הצורך יפעל לרישום כל הרישומים הקודמים לכך (כגון זיקות הנאה ועוד) זאת לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק המכר דירות.

11. 4 הפרויקט יירשם כבית משותף לפי הוראות הפרק השישי של חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, או לפי כל הוראת חוק אחרת שתחליף את הוראות חוק המקרקעין הנ"ל בנושא זה.

11. 5 במועד הרישום, הבעלים מתחייבים להעביר ליזם כוח בלתי חוזר לרישום בנוסח המצורף לחוזה זה **כנספח ו'**, להעברת המקרקעין הנמכרים על שם היזם ו/או לפקודתו בלשכת רישום המקרקעין כשהם חופשיים מכל חוב, עיקול, שעבוד, משכנתא או זכות כלשהי לטובת צד שלישי, למעט הקשורה ביזם או במי מטעמו, למעט שעבודים שנעשו בהתאם לחוזה זה (להלן: "הרישום").

11. 6 להבטחת הרישום ורישום הפרויקט כבית משותף, רישום הדירות באופן שישקף את חלוקת דירות/יחידות היזם ליזם ואת דירות/יחידות הבעלים לבעלים, רישום הערות אזהרה לטובת רוכשי דירות היזם ולטובת בנקים למשכנתאות מטעמם ולצורך ביצוע כל פעולה אחרת, הנדרשת לשם ביצועו של חוזה זה ו/או של איזו

אביר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

דמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

מהתחייבויות הצדדים על פיו, יפקידו הבעלים בידי ב"כ הבעלים ויפקיד היזם בידי ב"כ היזם במעמד חתימת כל צד על חוזה זה, ייפוי כוח בלתי חוזרים בנוסח המצורף לחוזה זה כנספת ו', המסמיכים את ב"כ היזם וב"כ הבעלים על פיהם לחתום על כל מסמך הדרוש לרישום המקרקעין הנמכרים על שם היזם, לרישום הבניין כבית משותף ויחוד ורישום דירות/יחידות הבעלים והיזם על שםם ו/או על שם רוכשיהן ו/או לכל צורך אחר, הנחוץ לשם ביצועו של חוזה זה ו/או של איזו מהתחייבויות הצדדים על פיו.

11. 7 הבניין החדש ירשם כבית משותף לפי הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, לפי הנחיות רשויות הרישום המוסמכות, באופן שכל אחת מהיחידות תהיינה רשומות בפנקס הבתים המשותפים כיחידת רישום נפרדת על כל הצמוד לה, כשלה יוצמד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף לפי הוראות הדין ולהוראות חוזה זה.

11. 8 מובהר, כי הפרוייקט יכול וירשם ביחד עם בניין/בניינים אחר/ים שיוקם/ו על ידי היזם על המקרקעין ויהיו את הבית המשותף לפי חוק המקרקעין תשכ"ט - 1969, והכל - בכפופות לאפשרויות הטכניות והמשפטיות. במקרה כאמור, יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים (להלן: "**בית משותף מורכב**").

11. 9 כל צד מתחייב להמציא את כל האישורים בגין תשלום כל המיסים החלים עליו על פי חוזה זה והדרושים לצורך ביצוע הרישום, על כל שלביו, וכן מתחייב כל צד לבצע את כל הפעולות הדרושות ולהופיע בפני כל אדם, רשות או גוף, לשם ביצוע הרישום. המצאת האישורים וחתימת כלל המסמכים כאמור על ידי הבעלים, יהווה מילוי התחייבותם להעברת המקרקעין הנמכרים ליזם.

11. 10 ב"כ הבעלים עוה"ד ממושרד שוב ושות' (להלן: "**עוה"ד**") מונו ע"י היזם והבעלים לטפל בין היתר ברישום המקרקעין הנמכרים על שם היזם, יחד עם זאת רישומו של הבניין כבית משותף כקבוע בחוזה זה, רישום דירות/יחידות הבעלים על שם הבעלים ו/או מי מטעם רוכשי דירות הבעלים ורישום דירות/יחידות היזם על שם היזם ו/או מי לפקודתו יבוצע ע"י עו"ד אורי גיל או עו"ד אחר שיקבע היזם ללא עלות כלשהי לבעלים ומבלי לפגוע בהסכם שכה"ט של עוה"ד. עוה"ד יטפלו ברישומים בנאמנות עבור שני הצדדים, ובטרם הרישום יעבירו את המסמכים לעיון ב"כ היזם.

11. 11 בסמוך לאחר השלמת העבודות יכין היזם את התשריטים, הדרושים לרישום הדירות/יחידות כבית משותף. תקנון הבית המשותף, שיירשם בלשכת רישום המקרקעין, באחריותו של היזם, יהיה בנוסח שיאושר ע"י ב"כ היזם, ב"כ הבעלים והבעלים, ואינו סותר את הוראות חוזה זה.

מבלי לגרוע מהאמור, התקנון יכלול את ההוראות הבאות:

11. 11. 1 זכויות בניה שתתווספנה בעתיד תהיינה שייכות לבעלי הדירות בבית המשותף, בהתאם לחלקם ברכוש המשותף.

11. 11. 2 שטחי גגות הפנטהאוזים, למעט אותם שטחים שיידרשו לצרכים משותפים של דירות הבניין, יוצמדו ככל שניתן לדירות הפנטהאוז.

11. 11. 3 שטחי גג הבית המשותף וגגות וכן שטחים נוספים אשר לא יוגדרו כרכוש משותף, יוצמדו לדירות בבית המשותף לפי שיקול דעת היזם בהתאם לצרכי שיווק הפרוייקט וזאת טרם

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מו"חים בע"מ
ח.פ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

קביעת חלוקת הדירות בין הבעלים לבין היזם, ובתנאי שזכויות הבעלים לא תיפגענה.

4. 11. 11 לא תותקן אנטנה סלולרית בבניין. והכל בכפוף להוראות כל דין ודרישת הרשויות המוסמכות, וככל שזה תלוי ביזם.

11. 12 הצדדים יהיו רשאים להוציא בהסכמה מהרכוש המשותף כל חלק, הניתן להוצאה עפ"י הדין (ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, גגות, חניות, גינות, חצרות, מחסנים, מתקנים), ולהצמידו לדירות היזם ו/או לאיזה מהן ו/או לדירות הבעלים ו/או לאיזו מהן, והכל בכפוף לכך, שהיחס בין שווי כלל דירות/יחידות היזם, על כלל צמידויותיהן, לעומת שווי כלל דירות/יחידות הבעלים, על כלל צמידויותיהן, יהא בהתאם להוראות חוזה זה.

11. 13 כל ההוצאות, אשר תהיינה כרוכות ברישום הבית המשותף, ולרבות הוצאות מדידות, הכנת תשריטים, אגרות וכיו"ב, וכן כל ההוצאות אשר תהיינה כרוכות ברישום הערות אזהרה לטובת היזם ו/או לטובת מי מטעמו ו/או ברישום דירות/יחידות היזם ע"ש היזם ו/או ברישום דירות/יחידות הבעלים ע"ש הבעלים (לאחר רישום הבית המשותף) - יחולו על היזם בלבד וישולמו על ידו.

11. 14 הצדדים מתחייבים, במידת הצורך, להופיע בכל מקום מקובל שיידרש ולחתום על כל המסמכים, הבקשות וההצהרות, הדרושים לשם רישום הבניין כבית משותף, רישום דירות/יחידות היזם על שם היזם ו/או מי לפקודתו ולשם ביצועו של כל רישום אחר, המתחייב עפ"י הוראות חוזה זה.

11. 15 היזם מתחייב, כי ישלים את רישום הבניין כבית משותף כאמור, באופן שכל דירות/יחידות הבעלים והצמדויות תהיינה רשומות ע"ש הבעלים ו/או ע"ש מי מטעם כיחידות רישום עצמאיות ונפרדות, וזאת בתוך המועדים הקבועים בחוק המכר לגבי רוכשי דירות/יחידות בפרויקט הבעלים ישתפו פעולה ככל ויידרש.

11. 16 מוסכם בזאת בין הצדדים כי עוה"ד של הבעלים ישמשו כעורכי הדין של הפרויקט וזאת בהתאם להוראות חוזה שכר הטרחה, שיחתם על ידי היזם במעמד חתימת חוזה זה, והמצורף לחוזה זה כנסת יג' המהווה גם התחייבות לטובת צדדי ג'.

11. 17 הצדדים מתחייבים שלא לדרוש את פירוק השיתוף, כמשמעותו בחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969, ביחס למקרקעין וכל שיבנה עליו. מוסכם על הצדדים כי פירוק השיתוף כאמור יעשה בדרך של רישום הבניין כבית משותף ורישום יחידות כל צד על שמו, כמפורט לעיל.

12. הערת אזהרה לטובת היזם

12. 1 לאחר חתימת חוזה זה, יהיה רשאי היזם לרשום הערת האזהרה לטובתו, בגין חוזה זה, על זכויות הבעלים בחלקות, ובתנאי שטרם רישום הערת האזהרה יקבל ב"כ הבעלים מהיזם יפוי כח נוטריוני ופרוטוקול היזם למחיקת הערת האזהרה בנוסח המצורף לחוזה זה כנסת י' להלן.

12. 2 היזם יישא בכל עלויות הכרוכות ברישום הערות האזהרה לטובתו.

אביר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

12. 3 לצורך ביצוע רישום הערת האזהרה, לאחר חתימת חוזה זה ע"י הצדדים ימסרו הבעלים לזים בקשות לרישומן של הערות אזהרה לטובת הזים בגין חוזה זה כשהן חתומות על ידי הבעלים ומאומתות כדין, וכן יפוי כוח ופרוטוקול הבעלים בנוסחים המצ"ב פנספח ט' לחוזה זה.

12. 4 במעמד חתימת חוזה זה יחתום הזים ויפקיד בידי ב"כ הבעלים יפוי כח נטריוני חתום ומאומת על ידי נטריון, פרוטוקול ובקשה למחיקת הערות האזהרה שיהא זכאי לרישום לטובתו, המצורף לחוזה זה פנספח י' להלן, המסמך את ב"כ הבעלים לפעול למחיקת הערת האזהרה במקרה בו יבוטל החוזה על ידי הבעלים עקב הפרה יסודית של החוזה על ידי הזים ולאחר מתן התראה בכתב, בת 21 ימי עסקים, לב"כ הזים. יפוי כוח נטריוני למחיקה ובקשת המחיקה, כשהם חתומים ומאושרים כדין, יופקדו בידיהם הנאמנות של עוה"ד של הבעלים, בצירוף העתק נאמן למקור של תעודת ההתאגדות של הזים, מאושר על ידי רשם החברות.

12. 5 הזים מתחייב למחוק את הערת האזהרה שתהא רשומה לטובתו כאמור לעיל בד בבד עם רישום זכויותיו על פי הסכם זה.

13. מכירת יחידות הזים לרוכשים

13. 1 סמוך לאחר חלוקת הדירות/יחידות בפרויקט כאמור לעיל, יהיה זכאי הזים להתחיל במכירת דירות/יחידות הזים ביחס לאותו בניין בו הסתיים הליך החלוקה.

13. 2 מוסכם ומוצהר במפורש, כי למעט לטובת הבנק המלווה כהגדרתו להלן, הזים יהיה מנוע מלרשום הערות אזהרה על זכויות הבעלים במקרקעין לטובת צד שלישי כלשהו (למעט הערה אחרת שתידרש לטובת רשויות מוסמכות לצורך קבלת היתר בניה), לרבות לטובת רוכשי דירות/יחידות הזים ו/או לטובת בנקים למשכנתאות מטעמם.

13. 3 על אף האמור, ככל וטרם נרשמו זכויות הזים במקרקעין על שמו בהתאם להוראות הסכם זה, הבעלים מתחייבים, כי לאחר קבלת טופס 4 ואישור אכלוס ומסירת כל דירות/יחידות הבעלים לבעלים בהתאם להוראות חוזה זה (למעט עיכוב במסירת דירת בעלים כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הבעלים שאז יתאפשר הדבר לאחר מסירת רוב דירות הבעלים למעט אלה שעוכבה המסירה בהן כאמור), הם יחתמו במידת הצורך על כל המסמכים שידרשו לצורך רישום הערות אזהרה לטובת רוכשי דירות/יחידות הזים ו/או הבנקים למשכנתאות מטעמם וזאת מבלי לגרוע מזכותם של עוה"ד של הזים לחתום בשמם ובמקומם של הבעלים בהתקיים התנאים הקבועים לכך בחוזה זה, וזאת בכפוף לחתימת הזכאי על פי הערת האזהרה הנ"ל, עובר לרישומה של הערת האזהרה, על יפוי כוח נטריוני בלתי חוזר, בנוסח המקובל בחוזי מכר קבלן ושיאושר על ידי עורכי הדין של הבעלים, שיופקדו בידי עוה"ד של הבעלים. הערות אזהרה לרוכשי דירות/יחידות הזים תרשמנה כהערות אזהרה מפורטות ויצוין בהם פרטי היחידה בגינה נרשמה הערת האזהרה. להבטחת רישום הערות האזהרה לטובת רוכשי יחידות הזים ו/או בנקאים למשכנתאות מטעמם יחתמו הבעלים על יפוי כח בנוסח המצ"ב פנספח יב' לחוזה זה אשר יוחזק בידי ב"כ הבעלים וימסר לב"כ הזים במועד הרישום. הזים מתחייב כי בד בבד עם רישום זכויות הזים במקרקעין לפי חוזה זה, יפעל למחיקת הערות האזהרה שנרשמו על זכויות הבעלים, וזכויות

אבידר שיר בע"מ
פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
פ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
פ. 520030982

הבעלים יוותרו נקיות מהערות אזהרה שנרשמו על זכויותיהם, ככל ונרשמו, לטובת רוכשי דירות היזם ו/או בנקים מטעמם. יובהר כי ככל ובעת רישום הערות האזהרה במקרקעין, הושלם רישום זכויות היזם על שמו לפי הסכם זה, היזם לא יהא רשאי לרשום הערות אזהרה על זכויות הבעלים.

13. 4 היזם מתחייב, כי מכירת דירות/יחידות היזם לצדדים שלישיים תעשה אך ורק בכפוף לחוק הבטחת השקעות, כי יספק לרוכשי הדירות/יחידות היזם בטוחות כנדרש עפ"י חוק הבטחת השקעות, וכי יקיים בכל עת את כל יתר הוראות חוק הבטחת השקעות ותקנותיו. מובהר, להסרת ספק, כי האמור בס"ק זה לעיל מהווה, בין היתר, התחייבות ישירה של היזם כלפי הבעלים.

13. 5 תהליך מסירת יחידות היזם יעשה במקביל למסירת יחידות הבעלים.

14. העברת זכויות

"העברת זכויות" בסעיף 14 זה משמע לרבות שינוי שליטה, פירוק תאגיד הבעלים וכל העברת מניות בבעלים ו/או בבעל מניות בבעלים, במישרין או בעקיפין.

העברת זכויות הבעלים:

14. 1 החל ממועד חתימת חוזה זה, הבעלים יהיו רשאים להעביר זכויותיהם או חלקם בקרקע לאחרים (ובלבד וההעברה תהא לכל היותר לגורם אחד פר מגרש. מוסכם כי מגבלה זו תחול עד למועד סיום חלוקת היחידות/השטחים לפי הסכם זה, שאחרי מועד זה יהא רשאי הבעלים להעביר לכל גורם ללא מגבלה לרבות למספר גורמים בכפוף להוראות ס"ק 14.2), וזאת בכפוף לכך שכל מי שיבוא במקום ייטול על עצמו את התחייבות הבעלים על פי חוזה זה לכל דבר ועניין ויחתום על חוזה זה ועל יפויי כח בלתי חוזרים המייפים את כוחם של המורשים לבצע כל פעולה שהתחייבו בה הבעלים על פי חוזה זה וכן על כל מסמך נוסף שנחתם מכוח חוזה זה.

14. 2 לאחר אישור הבעלים למסמכי הבנק המלווה לליווי בגין הפרויקט ועד למסירת דירות/יחידות הבעלים לבעלים, תתאפשר מכירת זכויות ביחידות הבעלים לצורך פירעון הלוואות הבעלים אשר מספרן של היחידות לא יעלה על 10% מסך שווי כל יחידות הבעלים בפרויקט והכל בהתאם למנגנון שיקבע עם הבנק המלווה ובהסכמת הבנק המלווה. אושרה העברת זכויות כאמור, יישא הבעלים בכל העלויות והמיסים הכרוכים במכירה לרבות הטיפול המשפטי.

מכירת יחידות הבעלים על ידי הבעלים במועד כאמור, דהיינו רק עד למועד קבלת טופס 4 או מועד סיום שיווק דירות היזם על ידי היזם, לפי המוקדם, ייעשה באמצעות מערכת השיווק של היזם בלבד. בגין מכירת יחידות הבעלים ישלם הבעלים עמלה לזים בשיעור של 1.5% מסכום התמורה ששילם הקונה עבור היחידה כולל מע"מ (להלן: "עמלת השיווק").

14. 3 לאחר מסירת החזקה בדירות/יחידות הבעלים, לא תחול כל מגבלה ו/או סייג למכירת דירות/יחידות הבעלים בכפוף לנוהלי ביצוע העברת זכויות שיקבעו על ידי

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

היזם ועוה"ד בהסכמה, למעט במקרה של שעבוד ו/או חוב קיים של הבעלים כלפי היזם ו/או כלפי הבנק המלווה ביחס לאותה יחידה.

14. 4 הבעלים יהיו רשאים להסב לרוכשי כל דירות/יחידות הבעלים את זכויותיהם כלפי היזם ביחס לאותה דירה/יחידה. עלות הסבת ערבות, ככל שתחול, תחול על הבעלים.

14. 5 הצדדים מצהירים, כי ידוע להם, שכל צד עתיד לבסס את התחייבויותיו כלפי רוכשי הדירות/יחידות שלו על ההנחה והצפייה, שהצד האחר ימלא את מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן, וכי בכלל זה עתידים הבעלים להתחייב לגבי מועד המסירה על סמך התחייבויות היזם ביחס למועד השלמת הפרויקט ויום המסירה בכפוף להוראות חוזה זה.

העברת זכויות היזם:

14. 6 היזם אינו רשאי להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו על פי חוזה זה או כל חלק מהן לאחרים.

14. 7 על אף האמור, המקרים שלהלן לא ייחשבו להעברת זכויות אסורה, ובלבד שהיזם נשאר אחראי כלפי הבעלים לכל דבר ועניין על פי חוזה זה:

14. 7. 1 העברה של עד 49% בלבד מזכויות היזם לצד ג' ובלבד שהתחייבויות היזם עפ"י חוזה זה יחולו על היזם והנעבר ביחד ולחוד ובערבות הדדית ביניהם, והכל בכפוף להסכמת הבעלים לזהות הנעבר. הבעלים לא יסרבו להעברה כאמור אלא מטעמים סבירים.

14. 7. 2 רכישת מניות היזם ו/או מיזוג של היזם עם חברות נוספות ו/או העברת זכויות לחברה בת או חברה קשורה (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968) של היזם.

14. 7. 3 התקשרות היזם בהסכמים למכירת דירות/יחידות היזם.

14. 7. 4 מסירת ביצוע העבודות או חלק מהעבודות בפרויקט לקבלן מבצע ו/או לקבלני משנה ו/או שימוש בקבלנים כאמור.

14. 7. 5 יצירת שעבודים לטובת הבנק המלווה בקשר עם הפרויקט.

14. 7. 6 שינוי שליטה כהגדרתה בחוק ניירות ערך.

14. 7. 7 מסחר במניות היזם.

15. הוצאות, מיסים ותשלומים שונים בגין המקרקעין הנמכרים והפרויקט

15. 1 בהעדר הוראה מפורשת אחרת בחוזה זה – כל ההוצאות החיובים, המסים, האגרות וההיטלים מכל מין וסוג שהוא, הכרוכים בביצוע העבודות ובמילוי כל התחייבויות היזם על פי חוזה זה עד ליום מסירת כ"א מדירות/יחידות הבעלים כאמור בחוזה זה, יחולו על היזם וישולמו על ידי היזם, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור:

אבידור שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

דמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

15. 1. 1 הוצאות התכנון, התשלומים לאדריכלים ומהנדסים, הוצאות היתר הבניה, לרבות אגרות הבניה ואגרות הפיתוח, וכן כל תשלום אחר הדרוש לשם קבלת הרישיונות וההיתרים הנחוצים על פי דין לבניית הפרויקט, היטלי כביש/מדרכה/תיעול/ביוב/אבני שפה וכיו"ב;

15. 1. 2 ההוצאות בגין חומרי בניה, ציוד, כלים, חומרי עזר, שכר עבודה על כל מרכיביו, לרבות שכר היזם, שכר קבלני המשנה, שכר האדריכל, שכר היועצים למיניהם, הוצאות הרכישה וההתקנה של המערכות השונות כגון: מעליות, מיזוג – אויר ותקשורת, הוצאות הקמתם ופירוקם של מבנים ארעיים כלשהם, הוצאות ותשלומים בגין אישור התוכנית המפורטת או כל תכנית אחרת שתידרש, ו/או מתן הקלות, היתרים לבניה חריגה וכיו"ב, ככל שיהיו;

15. 1. 3 הוצאות שמירה, סימון, גידור ושילוט אתר הבניה, הוצאות הובלת החומרים, הציוד, הכלים, העמסתם, פריקתם, אחסונם, שמירתם, הוצאות הביטוח, הוצאות הקשורות בהכנת ובהסדרת דרכי גישה לאתר הבניה, הוצאות ניקוי וסילוק הפסולת במהלך הבניה ובסיומה;

15. 1. 4 הוצאות בגין אספקת מים וחשמל לביצוע העבודה וההוצאות הקשורות להעברתם ממקור האספקה למקום השימוש בהם באתר הבניה, הוצאות הפיתוח לרבות חיבורי הדירות לחשמל, מים וגז, כבישים, מדרכות, תיעול, ביוב, וכל הוצאות פיתוח ותשתית אחרות;

15. 1. 5 תשלום כל המסים ותשלומי חובה אחרים לכל רשות שהיא, הקשורה בביצוע העבודה ובהקמת הפרויקט או הנובעת מהם;

15. 1. 6 מס רכישה ו/או כל מס או היטל אחר שיוטל בגין רכישת המקרקעין הנמכרים ואשר אין לגביו התייחסות מפורשת אחרת בחוזה זה.

15. 2 הבעלים יישאו בכל התשלומים הבאים:

15. 2. 1 מס שבח מקרקעין ו/או מס הכנסה (ככל ויחול) בקשר עם חוזה זה. הבעלים רשאים לבקש מרשות מיסוי מקרקעין דחיית מועד תשלום המס בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין עד למועד מסירת החזקה בדירות/יחידות של הבעלים. הבעלים מתחייבים להמציא את אישורי מס השבח ליזם לכל המאוחר עד למועד שבו יהא זכאי היזם לרשום זכויותיו במקרקעין לפי הוראות חוזה זה ובאופן שלא יעכב הרישום עד 12 חודשים לפני המועד המתוכנן לסיום הבניה. האמור הינו בכפוף לכך שהלוואת הבעלים הועמדה לבעלים בהתאם להוראות הסכם זה.

15. 2. 2 מס ערך מוסף, בגין שירותי הבניה של דירות/יחידות הבעלים, שמעניק היזם לבעלים על פי חוזה זה. הנ"ל ישולם בתיאום מול יועץ מס שיוסכם בין הצדדים.

15. 2. 3 היטל השבחה החל על החלקות ו/או שיחול על החלקות, בגין התכניות החלות ו/או שיחולו על המקרקעין, לרבות היטל

אבידור שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

דמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

ההשבחה שיחול בגין אישור התב"ע והתכנית המפורטת, וכן בגין היתר הבניה לבניית הפרויקט כולל בגין הקלות.

הבעלים מתחייבים לשלם את היטל השבחה במועד שלא יעכב את הוצאת היתר הבניה לפרויקט, והכל בכפוף לכך שהועמדה לבעלים הלוואת הבעלים.

על אף האמור לעיל, היטלי השבחה בגין הקלות אשר יתבקשו ע"י היזם ואינן מוסיפות זכויות בניה או יחידות ו/או שטחים ו/או היטיבו עם זכויות הבעלים, אלא אך ורק נועדו לחסוך עלויות לקבלן, כגון העלאת חניות לעל קרקעי במקום לבנות מרתף נוסף וכד', יחולו על היזם ולא על הבעלים.

במקרה בו היזם השלים את מלוא התנאים שיקבעו בהחלטת ועדה לשם קבלת היתר בניה, למעט תשלום אגרות והיטלי פיתוח, והבעלים לא שילם במועד את היטל ההשבחה החל עליו ואי תשלום היטל ההשבחה על ידי הבעלים מעכב את הוצאת היתר הבניה (ובלבד והועמדה לבעלים הלוואת הבעלים בהתאם להוראות הסכם זה), יהיה היזם רשאי, אך לא חייב, לשלם את היטל ההשבחה במקומו ובמקרה כזה הבעלים מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד היזם בגין התשלום שהיזם שילם (מבלי לגרוע מזכותו לטעון כנגד החיוב עצמו או גובה החיוב) ויהיה חייב הבעלים להשיב ליזם את הסכום ששילם, כאמור לעיל, בצירוף ריבית פיגורים (0.6% לחודש), מיום התשלום על ידי היזם ועד ליום התשלום בפועל על ידי הבעלים.

15. 2. 4 העלויות הכרוכות בנטילת הלוואת הבעלים מהבנק (שידרשו מהבנק המממן) וכן על ההוצאות הקשורות ברישום הערות אזהרה ו/או משכנתאות לטובת הבנק בגין הלוואת הבעלים.

15. 2. 5 תשלומים עבור התקנת מוני מים, חשמל וגז ביחידות הבעלים.

15. 2. 6 אם תדרוש הועדה המקומית התחייבות לשיפוי בגין תביעות כלפיה על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, יחתום הבעלים על כתב שיפוי כאמור בנוסח מקובל ויהיה אחראי כלפי הועדה המקומית לכל תשלום אשר יידרש על ידו על פי סעיף זה.

15. 2. 7 תשלומים בגין טיפול בזיהום קרקע וכיוצ"ב לרבות בכל נושא אחר הקשור בתת הקרקע (למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור הטיפול והעבודות הינם באחריות היזם).

15. 3 כל תשלום שיידרש לביצוע מטלות ציבוריות (כהגדרתן להלן) הקשורות בפרויקט – יחול על הצדדים בהתאם לחלוקה להלן: 75% מגובה התשלום יחול על היזם, 25% מגובה התשלום יחול על הבעלים.

ככל ויבוצע קיזוז מההשבחה בגין עבודות אלו, אזי הסכום שיקוזז יועבר לצדדים בהתאם לחלקיות להלן: 75% ליזם ו- 25% לבעלים.

"מטלות ציבוריות" - בהסכם זה משמען מטלות מיוחדות שהוטלו על ידי הרשות המוסמכת, כגון הקמת מועדון לגיל הזהב/הקמת ספריה עירונית/בניית גן ילדים

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

דמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

וכן כל עבודות הקמה שיידרשו ע"י הרשויות לביצוע מחוץ לתחומי המגרש/ים שעליהם יוקם הפרויקט וכיוצ"ב, שאינן חלק ממטלות/עבודות הפיתוח הסטנדרטיות הכרוכות בהקמת הפרויקט בתחום המגרש/ים שעליהם יוקם הפרויקט כגון גינון/שבילים/מדרכות/תאורה וכיוצ"ב.

מוסכם על הצדדים כי עבודות הפיתוח בתחום המגרש/ים עליהם יוקם הפרויקט, שאינן מטלות ציבוריות כאמור, יבוצעו, יחולו וישולמו על ידי היזם במלואן.

מובהר כי האמור הינו בקשר לאופן חלוקת התשלום בין היזם לבעלים, ומבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה באחריות היזם לביצוע מלוא עבודות הפיתוח והמטלות כאמור.

15. 4 מס ערך מוסף בקשר עם מכירת המקרקעין הנמכרים על ידי הבעלים ישולם לבעלים בנוסף לתמורה כנגד חשבונית מס כדין.

15. 5 מס רכוש החל על הנכס עד ליום קבלת המגרש ע"י היזם כבר רשות לצורך ביצוע עבודות חפירה ודיפון, ככל שחל, יחול על הבעלים. מס רכוש ככל שיוטל, החל מיום קבלת המגרש ע"י היזם כבר רשות לצורך ביצוע עבודות חפירה ודיפון ואילך, יחול על היזם והבעלים בהתאם לדין.

15. 6 כל תשלום ו/או הוצאה שלא נקבע במפורש בחוזה זה כי הוא חל על צד, יחול על הצד שנהוג להטיל את תשלום זה עליו. מיסים ו/או היטלים חדשים, ככל שיוטלו על פי חוק/תקן חדש לאחר חתימת חוזה זה, יחולו על הצד שחב בהם על פי הדין. אולם, בכל מקרה היזם יישא בהוצאות התכנון, התשלומים לאדריכלים ומהנדסים, הוצאות היתר הבניה, לרבות אגרות הבניה ואגרות הפיתוח וכל תשלום אחר הדרוש לשם קבלת הרישיונות וההיתרים הנחוצים על פי כל דין לבניית הפרויקט, היטלי כביש/מדרכה/תיעול/ביוב/אבני שפה וכיו"ב.

15. 7 מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, מתחייבים היזם והבעלים לשלם את המיסים והתשלומים המפורטים בחוזה זה באופן ובמועד שלא ייגרם עיכוב בביצוע התחייבויות היזם והבעלים על פי חוזה זה וביחוד שלא ייגרם עיכוב בהוצאת היתרי הבניה ו/או בביצוע הרישום, לרבות רישום משכנתא לטובת הבנק המלווה וביחס לתשלומים החלים על הבעלים במועד, הכל בכפוף להתחייבות היזם כי הבעלים יקבלו במועד מימון לכל התשלומים החלים עליהם כאמור בחוזה זה.

מס השבחת המטר

15. 8 מוסכם על הצדדים כי תשלום מס השבחת מטר, כהגדרתו בחוק רכבת תחתית (מטר), תשפ"ב-2021, החל על המקרקעין (להלן: "מס השבחת מטר"), ככל ויחול, ישולם על ידי הבעלים, בעת שיידרש לשלמו.

15. 9 ככל והסכום הכולל שישולם (ע"י הבעלים לפי הסכם זה) יעלה על 50% (כנהוג היום בגין היטל השבחה) הרי שאף הסכום העודף יחול על הבעלים אולם במקרה שכזה יחול המנגנון שלהלן:

15. 9. 1 עם קבלת חיוב תשלום כאמור מאת הרשות המקומית או הרשות המוסמכת, לרבות בעקבות בקשת הבעלים בהתאם לסעיף 8.3 לעיל תוך 30 ימים מקבלת החיוב על ידם, הצדדים יפנו לשמאי שהכין/יכין דו"ח האפס עבור הבנק המלווה או שמאי מוסכם אחר שזהותו תוסכם על ידי הצדדים (להלן: "השמאי"), אשר יבחן האם עלה שווי מחירי היחידות

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.פ. 520034760

דמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

בפרויקט באופן ישיר כתוצאה מאישורה של תכנית המטרו/מקיומה של המטרו בסביבת המקרקעין, בניכוי הוצאות ישירות שתהיינה ככל ותהיינה, שידרש שתוצאנה בקשר עם תכנית המטרו.

השמאי יונחה לקחת כבסיס את שיעור הקומבינציה על פי חוזה זה - לגביו לא יחול כל שינוי - אולם ככל שיסבור שעלו מחירי המכירה באותו המועד אך ורק בשל אישור תכנית המטרו, יקבע את התוספת לאחוזי הקומבינציה לבעלים לאור עליית ערך המקרקעין עקב אישור המטרו, ותמורות הקומבינציה בהסכם ישונו בעין לפי חו"ד השמאי.

15. 9. 2 ככל והפרויקט יוקם במספר שלבים, אזי האמור בס' 15.9.1 יחול על השלב הראשון ואילו לגבי יתר השלבים הרי שלבקשת הבעלים - שתועבר ליזם עד 30 ימים מקבלת החלטת הועדה לאישור היתר בניה בתנאים לכל אחד מהשלבים - הצדדים יורו לשמאי לעדכן חוות הדעת כך שתהא עדכנית לאותה העת ולאותו שלב (לא תיקונים לאחר), מובהר כי הבסיס לאחוזים שיהיו הבסיס לבדיקה הינם אחוזי הקומבינציה שבהסכם, ובהתעלם מהשינוי ככל והיה בשלב קודם.

השמאי יקבע את אחוזי הקומבינציה לשלב המבוקש לאור עליית ערך המקרקעין עקב אישור המטרו (כאשר נתוני הבסיס של עסקת הקומבינציה הינן נתון ללא התערבות), ובהתאם לאחוזי הקומבינציה שקבע השמאי, תשולם תמורה בכסף לבעלים בהתאם להפרש שנוצר בין האחוזים שנקבעו בהסכם (קומבינציית תמורות) (להבדיל מהמנגנון הקבוע בסעיף 15.8.1 לעיל לפיו הקומבינציה תשונה בפועל בעין). ההפרש ישולם לבעלים בכסף על ידי היזם בסיומו של כל אחד מהשלבים. (להלן: "התמורה הנוספת")

15. 9. 3 באשר לתשלום התמורה הנוספת, לשלב הנקוב בסעיף 15.9.2 לעיל, התשלום מותנה בכך שלפי דוח רווח והפסד שיערך לשלב הרלוונטי של הפרויקט הרווחיות הגולמית ליזם לא תפחת מ-16%. היה והרווחיות של הפרויקט ליזם תהא בין 16% ל-18%, ישא היזם בתוספת מחצית מאחוזי הקומבינציה הנוסף שקבע השמאי לאחר התשלום). ככל ואחוזי הרווחיות בפרויקט תהא מעל 18% ישא היזם בכל הפרש אחוזי הקומבינציה).

בכל מקרה ישא הבעלים במלוא היטל המטרו. דו"ח הרווח והפסד האמור וניירות העבודה ששימשו להכנתו יועמדו לרשות רואה החשבון מטעם הבעלים לשם בחינתם.

15. 9. 4 הבעלים יהא רשאי להשיג על גובה חיוב היטל המטרו בהתאם לדין, יחד עם זאת יפעל לפתרון ככל הניתן שלא יעוכב הפרויקט מוסכם כי בכל מקרה התמורה הנוספת לא תעלה על ההיטל הנוסף ששולם מעבר ל-50%.

חוות הדעת מטעם השמאי תהא סופית ותחייב את הצדדים.

למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה שבו ידרש הבעלים לשלם היטל המטרו או חלקו, היזם מתחייב כי יעמיד לבעלים הלוואה לתשלום ההיטל מבנק מממן בתנאים מיטביים שניתן להשיג באותו המועד שבו ידרש הבעלים לשלם החוב ע"פ דין.

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

16. שינויים

16.1 הבעלים יהיו רשאים, לבקש בכתב מהיזם ו/או הקבלן לבצע שינויים בתכנון הפנימי של דירות/יחידות הבעלים (שהינם ברי ביצוע מבחינה תכנונית), בהתקיים התנאים שלהלן:

16.1.1 השינויים לא יצריכו היתר בניה נוסף ו/או תיקון/שינוי בהיתר הבניה ו/או לא ישנו את המראה החיצוני של הבניין;

16.1.2 השינויים לא יפגעו ו/או לא ישנו, וכן יהיו תואמים לתכנון הקונסטרוקציה ו/או קירות/עמודים תומכים ו/או בקירות ממ"דים;

16.1.3 לא מדובר בשינויים אשר שבעקבותיהם יידרש שינוי בתשתיות החשמל המשותפות של הדירות בבניין;

16.1.4 לא יהיה בשינויים כאמור בכדי למנוע ו/או לעכב קבלת טופס 4 לבניין;

16.1.5 השינויים יהיו עפ"י כל דין לרבות חוק התכנון והבניה;

16.1.6 בקשות לשינויים יוגשו לקבלן המבצע עד ולא יאוחר מבניית הרצפה של שתי קומות מתחת לקומת הדירה/היחידה הרלוונטית בה מבוקש השינוי. במסגרת תיק הדייר שיינתן לבעלים, יימסר המועד הסופי והמדויק להגשת בקשות השינויים, שיהיה לא פחות מ-60 יום ממועד קבלת תיק הדייר.

דירה/ות יחידה/ות בהן הוזמנו שינויים כאמור ע"י הבעלים, תיקרא/נה להלן: **"דירה/ות השינויים"**.

16.2 כל שינוי (שאינו "שינוי ללא תשלום" כהגדרתו להלן) יתומחר במועד הרלוונטי בו הוזמנו השינויים עפ"י מחירון "דקל לשינויי דיירים" בהנחה של 10%. ככל שהיזם יערוך מחירון אחר לרוכשי דירותיו בפרויקט אזי יהיה על הבעלים לשלם ליוזם את עלות השינויים כאמור לפי המחירון האחר הנ"ל של היזם בהנחה של 10%. הקבלן המבצע יהא רשאי לסרב לבצע את השינויים, כולם או חלקם, בשל נימוקים סבירים ומקובלים בלבד.

16.3 ככל ויסכמו הדייר והקבלן המבצע על ביצוע שינויים, ייערך בין הקבלן המבצע לבין הבעלים חוזה להזמנת שינויים מראש ובכתב (להלן: **"חוזה השינויים"**). חוזה השינויים יהיה בנוסח המקובל אצל יוזמים/קבלנים ויכלול את פרטי השינויים הנדרשים, מחירם והזמן בו תידחה מסירת יחידת הבעלים נשוא הסכם השינויים, כתוצאה מביצוע השינויים, ככל שנדרשת דחיה בנסיבות העניין (להלן: **"מועד המסירה החדש"**) ככל שיוסכם על ביצוע השינויים ודחיית מועד המסירה כאמור, אזי הוראות חוזה זה שעניינן המסירה, יחולו במועד המסירה החדש, בהתאמה.

"מועד המסירה המקורי" - לעיל ולהלן, הינו מועד המסירה בו הייתה נמסרת יחידת הבעלים לידי הבעלים, לפי הוראות חוזה זה, ללא הארכות הנובעות מביצוע שינויים.

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

16. 4 בכל מקרה, שהקבלן סבור, שהשנוי צפוי להאריך את תקופת הבניה, יכתב הדבר בהזמנת השינוי והתקופה הנקובה בטופס השינוי תיווסף לתקופת ביצוע העבודות כאמור לעיל, ולא תבוא על חשבון תקופת ה"גרייס" כהגדרתה להלן. בכל מקרה מוסכם, כי בשל שינויים ללא עלות כהגדרתם להלן, הבעלים לא יחויבו מעבר לאמור לעיל, בתוספת תשלום כלשהי בגין שינויים ומועדי תקופת הבניה לא יוארכו בגין שינויים, אלא כאמור לעיל במסגרת חוזה השינויים.

16. 5 על אף האמור לעיל, מוסכם כי השינויים הפנימיים בדירות הבעלים (לרבות בשטחים צמודים ו/או הצמודות), אשר מפורטים להלן, אינם מגדילים את עלויות הבניה ו/או מאריכים את תקופת הבניה ואין בהם כדי לדחות את מועד המסירה, ובכפוף לסעיף 16.2 לעיל היזם יבצע את השינויים האלו על חשבונו ללא חיוב הבעלים במחיר ו/או בתשלום כלשהו בגין ביצוע השינויים (למעט תשלום בגין תיאום תכנון (דמי פתיחת תיק, ותכנון בדיקה ואישור שאין שינוי במערכות), ומבלי שהדבר ידחה את מועד המסירה המקורי, ככל שבמהלך הבניה עד למועדים שיפורטו להלן, הבעלים ו/או מי מטעמם יבקשו מהיזם ו/או מי מטעמו לבצעם ובלבד שבקשת הבעלים לביצוע השינוי המבוקש תוגש לקבלן הראשי, בצירוף שרטוט מפורט לשביעות רצונו של הקבלן ובכפוף להוראות כל דין, וייתתם הסכם להזמנת השינוי כאמור בין הבעלים לקבלן הראשי, לפחות 60 ימים בטרם החל שלב יציקת ריצפת הקומה בה ממוקמת הדירה או 60 יום מקבלת תיק הדייר, לפי המאוחר. למען הסר ספק, אחריות היזם לפגם ו/או לאי התאמה בהתאם להוראות חוזה זה ו/או על פי חוק המכר דירות תחול גם על השינויים המפורטים להלן:

16. 5. 1 שינויים במיקום מחיצות הפנים, ובלבד שאין בשינויים משום הוספת כמויות חומרים, בכפוף לכלל התנאים המצטברים שלהלן:

16. 5. 1. 1 השינוי המבוקש יתאם את דרישות הג"א.
16. 5. 1. 2 השינוי המבוקש לא ישנה את יחס ייעודי השטחים בדירה.
16. 5. 1. 3 השינוי המבוקש אינו של מחיצות מבטון ו/או של עמודים מבטון המשולבים במחיצות.
16. 5. 1. 4 השינוי המבוקש אינו של קיר רטוב הגובל בחדר אמבטיה ו/או בחדר מקלחת ו/או בחדר שירותים ו/או במטבח.
16. 5. 1. 5 השינוי המבוקש לא יבוצע בחזיתות ו/או פתחים בדירה.
16. 5. 1. 6 השינוי המבוקש לא יגדיל את שטח ו/או עובי ו/או גובה המחיצות לעומת המתואר בתוכניות המכר.
16. 5. 1. 7 המחיצות במיקומם החדש יהיו בקווים ישרים וניצבים.
16. 5. 1. 8 השינוי לא מצריך חציבה בקירות ו/או בתקרה ו/או ברצפה.
16. 5. 1. 9 השינוי המבוקש לא יחייב שינוי בתכנון/ במיקום/ בגודל יחידות ו/או תעלות מיזוג האוויר.
16. 5. 1. 10 השינוי המבוקש לא יגרום לשינויים בשטחי כיבוי ספרינקלרים.
16. 5. 1. 11 השינוי המבוקש אין בו כדי להזיז קיר הסתרת פתח הממ"ד שעל פי הנחיות פקה"ע.

16. 5. 2 שינויים במיקום נקודות חשמל, שינויי אינסטלציה, גז ומיזוג, אשר לא דורשים שינוי בתשתיות, בכפוף לכלל התנאים המצטברים שלהלן:

16. 5. 2. 1 השינוי לא יגרום לפיצול נקודה אחת, רבת חיבורים, לנקודות נפרדות.

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגוהלים בע"מ
ח.צ. 520034760

מגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

16. 5. 2. 2 השינוי אינו מצריך חציבה בקירות או בתקרה ואינו מצריך שינוי כלשהו במערכות, ככל שבוצעו.

16. 5. 3 שינויים בכלים סניטריים וברזים על אותו קיר , בכפוף לכלל התנאים המצטברים שלהלן:

16. 5. 3. 1 הכלים הסניטריים אינם ממוקמים בצמוד למחיצה ו/או עמוד מבטון.

16. 5. 3. 2 השינוי לא מצריך חציבה בקירות ו/או בתקרה ו/או ברצפה.

16. 5. 3. 3 השינוי ניתן לביצוע מבחינה טכנית (לרבות בהיבטי שיפועים, עובי המילוי, קירבה ואפשרות חיבור לצנרות הרלוונטיות של הבניין ותנאים הנדסיים רלוונטיים אחרים).

16. 5. 3. 4 השינוי עומד בכל התקנים וההוראות ובכפוף לכל דין.

16. 5. 3. 5 השינוי אושר על ידי היועצים הרלוונטיים.

(לעיל להלן: "השינויים ללא עלות")

16. 6 הבעלים יהיו זכאים לקבל מהספק הרלוונטי זיכוי בגין פרטי גמר (חומרים או אביזרים בלבד) המגיעים להם על פי המפרט הטכני בהתאם למחירון הזיכויים של הספק כאמור בהתאם ללוחות הזמנים לבקשת שינוי/זיכוי/שדרוג שיקבעו על ידי היזם ושימסרו מראש לבעלים.

16. 7 מוסכם ומותנה בזאת בין הצדדים כי בטרם מסירת החזקה ביחידת הבעלים, לא יהיה הבעלים זכאי לבצע עבודות ו/או שינויים ו/או תוספות ביחידת הבעלים אלא באמצעות היזם ו/או הקבלן הראשי מטעמו.

17. פיקוח

17. 1 הבעלים רשאים מבלי שהדבר יטיל עליהם חבות ו/או אחריות באשר לטיב ביצוע העבודות ואיכות הבניה של הפרויקט, להעסיק מפקח מטעמם על חשבונם (לעיל ולהלן: "מפקח הבעלים"), אשר יהיה רשאי לבקר בפרויקט - ביחידות בעלים ושטחים ציבוריים, במהלך הבניה וביצוע העבודות, וזאת בשעות סבירות ובתאום מראש עם הקבלן המבצע ובכפוף לנהלי הבטיחות והכניסה לאתר.

17. 2 היזם יציג בפני מפקח הבעלים לפי דרישתו את כל תכניות הבניה לרבות תוכניות העבודה, ויעניק למפקח הבעלים דוגמאות של חומרים ו/או מסמכים לפי בקשתו, ובלבד שאלו מסמכים אשר מצויים ברשות היזם והוא לא נדרש לערכם במיוחד עבורו.

17. 3 מפקח הבעלים יהיה רשאי לבדוק את העבודות, טיבן, טיב החומרים והאביזרים, ומידת התאמתם למפרט הטכני ולהיתר הבניה. במידה והמפקח ימצא כי ישנה אי התאמה ו/או ליקוי בבניה, אזי יודיע על כך מיד בכתב ליזם ולבעלים. והיזם יתחשב בהערותיו ככל שיימצא לנכון בהתאם לתוכניות ולמפרטים המצ"ב לחוזה זה ובמידת הצורך לפי שיקול דעתו של היזם ינקוט בפעולות הנדרשות לתיקון המצב. מובהר כי מפקח הבעלים לא יהיה רשאי להתערב בעבודות הבניה ולא יהיה רשאי ליתן הוראות כלשהן לקבלן המבצע ו/או מי מטעמו ו/או ליועצים.

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

מגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

17. 4 במקרה של חילוקי דעות בין היזם ו/או מי מטעמו לבין מפקח מטעם הבעלים לגבי סטייה מהותית אשר יש בה פגיעה מהותית בתמורות המגיעות לבעלים על פי הוראות חוזה זה על נספחיו, תימסר המחלוקת להכרעתו של המהנדס המכריע (כהגדרתו להלן) ובלבד שכל עיכוב שנובע ו/או ינבע מחילוקי הדעות כאמור, ידחה בהתאמה את המועדים הקבועים בחוזה זה. אין בפגיעה לא מהותית אשר לא תוקנה על ידי היזם על פי הוראת המפקח מטעם הבעלים, כדי לגרוע מזכויות הבעלים על פי חוזה זה, ככל וישנם.

17. 5 מובהר כי אין בהעסקת מפקח הבעלים בכדי לפטור את היזם מחובה כלשהי שעליו לקיים על פי חוזה זה.

18. ליווי בנקאי והלוואת הבעלים

ליווי בנקאי

18. 1 היזם מתחייב, כי יממן את ביצוע הפרויקט והעבודות באמצעות בנק ישראלי ו/או מוסד פיננסי ישראלי אחר, במסגרת "ליווי בנקאי" בפרויקט סגור (להלן: "הבנק המלווה").

18. 2 הבעלים מתחייבים לשעבד את זכויותיהם במקרקעין כשהן נקיות, לרבות מחיקת המשכנתא והמשכון לטובת בנק הפועלים ובלבד שבמסגרת העמדת הליווי לפרויקט תועמד גם הלוואה לבעלים לצורך פירעון המשכנתא הקיימת לטובת בנק הפועלים כמפורט בסעיף 3.2 לעיל, (למעט רישומים ושיעבודים הקשורים בהלוואת הבעלים כהגדרתה להלן, אשר המנגנון בקשר אליהם יקבע עם הבנק המלווה, לטובת הבנק המלווה, במשכנתא מדרגה ראשונה, וכי יחתמו כלפי הבנק המלווה על כל המסמכים לצורך רישום משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום להבטחת חובות היזם ורישום משכנתאות פרטניות בקשר עם ההלוואה שתועמד לבעלים ומסמכים נלווים המקובלים בהסכמים אלו (לרבות הסכם משלוש, כתב גילוי נאות לערב וכדו') (ובלבד שאיננו עומד בסתירה להוראות חוזה זה ואיננו מטיל על הבעלים התחייבות כספית שלא התחייבו לקבלה על עצמם עפ"י הוראות חוזה זה) ולרבות לצורך שעבוד מלוא זכויותיהם במקרקעין (להלן: "מסמכי השעבוד").

18. 3 ב"כ הבעלים יעבירו התייחסותם למסמכי השעבוד לצורך התאמתם להוראות חוזה זה, ככל שנדרש, בתוך 14 ימי עסקים מיום מיום קבלתם, והבעלים יחתמו על המסמכים בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת מסמכי השעבוד הסופיים.

18. 4 מיופי הכח יהיו רשאים להשתמש ביפוי הכח לחתימה על כל בקשה או מסמך בקשר לכך וכן להופיע בשם הבעלים בפני הבנק המלווה ולחתום בשםם על המסמכים הנדרשים, רק במקרה והבעלים לא עשו כך תוך 14 יום מהמועד שהתבקשו לכך ע"י היזם, ורק לאחר הודעה מוקדמת וספציפית מראש ובכתב על הכוונה להשתמש ביפוי בכח.

אין במתן יפוי הכח הנזכר לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הבעלים לחתום על כל המסמכים שתידרש חתימתם עליהם באופן ובמועד שלא ייגרם כל עיכוב ברישום השעבוד לטובת הבנק המלווה.

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.פ. 520034760

דמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

18. 5 למרות האמור בסעיף 18.2 לעיל, הבעלים לא יהיו מחויבים לחתום על המסמכים המיועדים לשעבוד זכויותיהם בנכס לטובת הבנק המלווה, אלא בהתקיים כל התנאים שלהלן:

18. 5. 1 היזם יעביר לבעלים, בטרם רישום המשכנתא על זכויותיהם במקרקעין, התחייבות חתומה של הבנק להמצאת הערבויות מיד לאחר רישום המשכנתא וכתנאי למסירת החזקה במקרקעין ליזם.

18. 5. 2 הערבות הבנקאית תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים הידוע ביום הפקת הערבות, שתוקפה (לרבות לאחר הארכות מעת לעת) יהא עד למסירת דירות/יחידות הבעלים, וסכומה יהא 100% משווי דירות/יחידות הבעלים לרבות כל צמידויותיהן (כולל מע"מ), כפי שנקבע ע"י שמאי הבנק המלווה בדוח האפס לפרויקט כאמור בחוזה זה לעיל, ובתוספת הפרשי הצמדה כאמור מיום הוצאת שומת האומדן האמור ועד ליום הוצאת הערבות הבנקאית ובהפחתת גובה ההלוואות כאמור בסעיף 18.10 להלן;

18. 5. 3 היזם אישר לבעלים את דבר העמדת הלוואת הבעלים לבעלים על-ידי הבנק המלווה.

18. 5. 4 מסמכי השעבוד, ככל שהינם מתייחסים לליווי (להבדיל משעבוד להבטחת החזר הלוואת הבעלים) יהיו במתכונת של "ממשכן להבטחת חובו של אחר" ויכללו הוראות מפורשות, הקובעות, בין היתר, כי על הבעלים לא מוטלת כל התחייבות כספית כלשהי כלפי הבנק המלווה, וכי הבנק המלווה מנוע מלנקוט הליך כלשהו נגד הבעלים מכח מסמכי השעבוד, זולת מימוש השעבוד עצמו, כנגד פירעון הערבות הבנקאית.

הלוואת הבעלים

18. 6 לפני תחילת מימוש הפרויקט (הוצאת היתר בניה ראשון), היזם יעמיד או יגרום לכך שהבנק המלווה יעמיד לטובת הבעלים הלוואה וזאת לצורך מילוי חובו הכספי עפ"י חוזה זה לרבות אך לא רק תשלום היטל השבחה, מע"מ שירותי בניה ומס שבח בהתאם להוראות לחוזה זה וכן לצורך פירעון חובו הכספי לבנק הפועלים בהתאם למשכנתא הרשומה על שמו לטובת בנק הפועלים כמפורט בסעיף 3.2 לעיל. ככל והבנק המלווה יהיה שונה מהבנק שהעמיד את המימון הראשוני, תוחלף הלוואת המימון הראשוני בהלוואה מהבנק המלווה. הבעלים יישא בכל תשלומי הלוואת הבעלים, לרבות תשלומי קרן ההלוואה, הריבית, הפרשי ההצמדה וכן המע"מ, ככל וחל, בגין ריבית ההלוואה (להלן: "**הלוואת הבעלים**"); הריבית שישלם הבעלים לבנק המלווה בגין הלוואת הבעלים תהיה לכל היותר בשיעור שהיזם ישלם לבנק המלווה בגין אשראי שהוא יקבל מהבנק לצורכי בניית הפרויקט. היה ותהיה מניעה לגבי הבעלים, אזי היזם ילווה לבעלים את הלוואת הבעלים.

בנוסף, ככל ויידרש הבעלים לשלם היטל השבחה בגין התב"ע או התב"ע המפורטת, כתוצאה מקבלת היתר בניה לפרויקט או מימוש כהגדרתו ע"פ דין, לפי המוקדם מבניהם, אזי עד 14 ימים לפני המועד שעל הבעלים יהיה לשלם היטל השבחה יגרום היזם כי תועמד הלוואה לבעלים ע"י בנק (בתנאים שלא יפחתו מהתנאים שנקבעו להלוואת הבעלים), לצורך תשלום היטל השבחה כנגד שעבוד הקרקע בדרגה ראשונה.

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.פ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

יובהר כי אי העמדת הלוואה במועד כאמור שכתוצאה מכך יהיה חיוב ריביות והצמדה החברה תישא בהפרשים אלה בגין התקופה של העיכוב ובלבד והעיכוב לא נעוץ בבעלים.

למען הסר ספק, לבקשת הבעלים היזם יעמיד או יגרום לכך שתועמד הלוואה לבעלים לצורך תשלום היטל השבתה שיחול, לאור חתימת הסכם זה ככל ויחול (מימוש כתוצאה מחתימת ההסכם), בכפוף לשעבוד הקרקע בשעבוד בדרגה ראשונה.

למען הסר ספק, "מימוש" לצרכי ס"ק זה -- כהגדרתו בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

18. 7 התחייבות זו, של העמדת אשראי לבעלים ע"י הבנק המלווה, כפופה לעמידת הבעלים בקריטריונים המאפשרים את מתן ההלוואה והמקובלים בבנק ישראל. מובהר כי האחריות לעמידה בתנאי הבנק המלווה לצורך קבלת הלוואת הבעלים, חלה על הבעלים בלבד. הבעלים מצהיר כי אינו חברה בפירוק ו/או חברה חדלת פירעון, ככל והבעלים לא יקיים אחר תנאי הבנק המלווה והבנק המלווה לא יאשר העמדת הלוואה לבעלים, יעמיד היזם לטובת הבעלים את הלוואת הבעלים.

18. 8 מתן הלוואת הבעלים כפוף לכך שכנגד אותה הלוואה ישועבדו זכויות הבעלים במקרקעין לטובת הגורם המלווה בהתאם לדרישתו.

18. 9 יובהר כי כל עוד לא הועמדה לטובת הבעלים הלוואת הבעלים, ככל שהתבקשה הלוואת בעלים, הרי שעיקוב בקיום חיוב על פי חוזה זה החל על הבעלים לרבות רישום שעבוד לטובת הבנק המלווה ו/או בביצוע תשלום החל על הבעלים על פי חוזה זה בגינו אמור להתקבל מימון מהבנק המלווה- לא יחשב כהפרה ו/או עיכוב מצד הבעלים, ובלבד שהעיכוב בהעמדת ההלוואה לא נבע ממעשה ו/או מחדל של הבעלים. מובהר כי עיכוב בהעמדת הלוואת הבעלים הנעוצה בבעלים יגרור דחיה בפרק זמן זהה של יתר לוחות הזמנים על פי חוזה זה.

18. 10 מובהר ומוסכם כי סכום הערבות הבנקאית יפחת בסכום הלוואת הבעלים ביחס של 1:1 במקרה שתקום עילה לבעלים למימוש ערבות הבעלים שקיבלו מהבנק המלווה, והערבות מומשה בפועל, אזי, במקרה שסכום הערבות הופחת כאמור בחוזה זה, יהיה הבעלים פטור מהשבת ההלוואות שנטל, שהופחתו מסכום ערבות הבעלים ולבעלים לא תהא כל זכות במגרש והוא ייחשב כמי שוויתר על כל זכות שכזו.

18. 11 עד לייחוד השעבוד, שנועד להבטחת הלוואת הבעלים, לדירות/יחידות הבעלים - ישמש כל תקבול (נטו) שיתקבל בידי הבעלים בגין מכירת דירות/יחידות הבעלים, לרבות בגין מכירת חלק הבעלים בדירת/יחידת האיוון - בראש ובראשונה להחזר הלוואת הבעלים.

18. 12 מועד הפירעון של הלוואת הבעלים שיקבל כל בעלים לווה כאמור, תיפרע על ידי הבעלים בתוך 6 חודשים ממועד מסירת דירות הבעלים ועד למועד זה לא יידרשו הבעלים לשלם בפועל את הקרן והריביות השוטפות החלות עליהם (הלוואות בלון) למעט במקרה בו תקום עילה לפירעון מידי בשל הפרת התחייבויות מצד הבעלים (להלן: "מועד הפירעון") עובר למועד המסירה בהתאם להוראות הסכם זה. הבעלים נותנים הסכמתם כי היזם לא יידרש להיות ערב להלוואת הבעלים בתקופה שלאחר מסירת הדירות לבעלים.

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מנזרים בע"מ
ח.פ. 520034760

דמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

18. 13 אם הבעלים לא ישלם תשלום כלשהו החל עליו בהתאם להוראות חוזה זה כאמור עד למועד המתחייב על-פי חוזה זה ו/או על-פי הדין, ו/או לא ישלם את התשלומים, כאמור גם לאחר מתן התראה מראש ובכתב מאת היזם בת 14 ימים לבעלים ולב"כ הבעלים, זאת למרות שהיזם העמיד לו הלוואה, יהיה היזם רשאי (אך לא חייב) לפעול לקבלת ו/או הגדלת אשראי מהבנק המלווה ביחס לאותו יחיד בעלים ו/או לשלם במקום יחיד הבעלים את התשלום האמור. במקרה כאמור יחשב תשלום זה כחוב של הבעלים ליזם ויישא ריבית פיגורים בשיעור חודשי של 0.6% בתוספת הצמדה למדד, זאת בגין התקופה החל מהמועד שבו היה אמור להיות משולם ועד למועד התשלום בפועל.

18. 14 עוד מובחר, כי במקרה בו הלוואת הבעלים תינתן ע"י היזם ו/או במקרה בו היזם יהיה ערב לפי דרישת הבנק המלווה להלוואת הבעלים אשר ניתנה ע"י הבנק המלווה, וככל שהדבר יאושר ע"י הבנק המלווה, הבעלים מתחייב לאפשר לרשום לטובת היזם משכנתא מדרגה שנייה ביחס ליחידות הבעלים וזאת להבטחת התחייבויותיו כלפי היזם (להלן: "**המשכנתא לטובת היזם**") ;

לצורך רישום המשכנתא לטובת היזם, ככל ויידרש, יחתום הבעלים, בתוך 14 ימי עסקים ממועד דרישת היזם, על אגרת חוב, טופס 10, שטרי משכנתא, כתב תנאים מיוחדים וייפוי כוח בנוסחים שיאושר על ידי באי כוח הצדדים (להלן: "**מסמכי השעבוד לטובת היזם**").

בקשר למשכנתא לטובת היזם יחולו ההוראות שלהלן:

18.14.1 המשכנתא לטובת היזם תירשם אך ורק סמוך למועד נטילת האשראי הנערב על ידי הבעלים בפועל ;

18.14.2 במקרה של מספר בעלים, המשכנתא לטובת היזם תירשם על כלל הבעלים, כאשר ביחס לבעלים אשר לא נטלו אשראי מהיזם יינתן מכתב החרגה מהמשכנתא ;

18.14.3 המשכנתא לטובת היזם תהיה ניתנת למימוש אך ורק במקרה בו יממש הבנק את ערבותו של היזם לאשראי הבעלים, ועד לגובה מימוש הערבות בלבד, וזאת אך ורק מזכויותיו במקרקעין/ביחידות שיוקצו לבעלים בגינו מומש בפועל האשראי הנערב ;

18.14.4 היזם מצהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת להסיר ולמחוק את המשכנתא שתירשם לטובתו על זכויות הבעלים כאמור, בתוך 14 (שבעה) ימי עסקים מקבלת אישור הבנק בכתב המעיד על החרגה סופית ושאינה מותנית של מלוא יחידות הבעלים מתחולת המשכנתא לטובת הבנק בלבד בגין האשראי הנערב ו/או בקבלת אישור הבנק על שחרור היזם מערבותו לאשראי הבעלים, בלבד, בכפוף לכך שלא מומשה ערבותו לאשראי הנערב ;

18.14.5 ככל ותירשם המשכנתא לטובת היזם, היזם ימציא לבעלים בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים מפנייתם בכתב, אישור חתום בכתב של היזם המופנה לבעלים, המעיד על התחייבותו הבלתי חוזרת של היזם כאמור. היזם מאשר בזאת במפורש כי הבעלים יהיה זכאי להציג את אישור היזם האמור לצדדים שלישיים בקשר עם עסקה באיזו מיחידותיו, שיהיה זכאי להסתמך עליה.

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.פ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

18.14.6 להבטחת התחייבות היזם למחיקת המשכנתא כאמור בסעיף זה, במועד רישום המשכנתא, יפקיד היזם בידי ב"כ היזם יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר בצירוף פרוטוקול היזם למחיקת המשכנתא; היזם נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת לב"כ היזם לעשות שימוש ביפוי הכח והפרוטוקול הנ"ל להסרת ולמחיקת המשכנתא לטובתו, בתוך 7 (שבעה) ימים מהצגתם בפניו של אישור הבנק בכתב המעיד על החרגה סופית ושאינה מותנית של מלוא יחידות הבעלים בגין אשראי הנערב מתחולת המשכנתא לטובת הבנק בלבד ו/או אישור הבנק על שחרור היזם מערבותו לאשראי הבעלים, בלבד, בכפוף לכך שלא מומשה ערבותו לאשראי הנערב.

18. 15 ככל והלוואת הבעלים לא תיפרע בתוך 30 יום ממועד הפירעון ו/או ככל שהבנק המלווה יממש את הערבות שנתן היזם עבור הבעלים לצורך הבטחת פירעון הלוואת הבעלים (ככל שנתן), יהיה רשאי היזם לממש את השעבוד שנרשם לטובתו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותו על פי חוזה זה ו/או כל דין בכפוף למתן התראה בת 14 ימים מראש ובכתב.

18. 16 עם מסירת כ"א מדירות/יחידות הבעלים לבעלים והסרת או החרגת השעבוד מאותה יחידה/דירה - תושב הערבות הבנקאית בגין אותה דירה/יחידה לידי היזם (לחילופין וכפי שיסוכם עם הבנק המלווה יראה סכום הערבות הבנקאית כמופחת בהתאמה לשווייה של אותה יחידה/דירה, כפי ששימש לצורך הוצאת הערבות הבנקאית). כמו כן מתחייב הבעלים לתתם על כל המסמכים הנוספים שיידרשו אם יידרשו לצורך ביטול ושחרור הערבות הנ"ל בגין אותה יחידה.

18. 17 עם מסירת כל דירות/יחידות הבעלים לבעלים והסרת או החרגת השעבוד מכל יחידות/דירות הבעלים ע"י המצאת מכתב החרגה כדין (להלן: "**מכתב ההחרגה**"), תבוטל הערבות הבנקאית, לא יהא עוד כל תוקף, ותוחזר לידי היזם או לפקודתו.

18. 18 למרות האמור לעיל מוסכם, כי במקרה בו נטל הבעלים הלוואה מהבנק המלווה, כאמור לעיל, הרי שהשעבוד יראה כמוסר/מוחרג מדירות/יחידות הבעלים גם במקרה בו יוותר השעבוד על כנו ואולם היזם ימסור עם וכנגד מסירת דירות/יחידות הבעלים לחזקתו אישור בכתב מאת הבנק המלווה, על פיו ממועד מתן האישור ואילך ישמש השעבוד אך ורק להבטחת החזר ההלוואה, שנטל הבעלים כאמור, ולא ישמש עוד להבטחת חיובי היזם כלפי הבנק המלווה. הבעלים יעברו חיתום נפרד ע"י הבנק המלווה בגין השעבודים הנ"ל כך שהיזם לא יהא ערב לבעלים.

18. 19 כל העלויות, ההוצאות והעמלות, מכל מין וסוג, שידרשו על ידי הבנק בקשר עם העמדת הלוואת הבעלים, יחולו על הבעלים וישולמו על ידו.

18. 20 על אף כל האמור בחוזה זה, ידוע לבעלים והוא מסכים כי הוראות חוזה הליווי ומסמכי הליווי, יהיו עדיפים על פני הקבוע בחוזה זה לרבות בקשר לסעדים המוענקים לו במקרה של הפרה מצד היזם, אולם זאת במישור היחסים שבין הבעלים לבין הבנק המלווה בלבד, ומבלי לגרוע מכל סעד לבעלים כלפי היזם עפ"י חוזה זה ועפ"י דין.

18. 21 הבעלים מתחייב להמציא את אישור מס רכוש ואישור עירייה לרישום המשכנתא, ככל שיידרש, תוך 21 ימי עסקים ממועד דרישת היזם אף אם הנ"ל ידרוש ממנו הקדמת תשלומים (עיכובים הנעוצים ברשויות לא יבואו במניין הימים), בכפוף למתן הלוואה לבעלים לצורך ביצוע התשלומים כאמור בסעיף זה.

אבידה שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מנורים בע"מ
ח.פ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

19. מסירת דירות/יחידות הבעלים

19. 1 בסמוך לפני קבלת "אישור אכלוס" מהרשות המוסמכת, יודיע על כך היזם לבעלים ולמפקח הבעלים בכתב ויזמין לבדיקה מוקדמת של דירות/יחידות הבעלים המוכנות למסירה (להלן: "טרום המסירה").
19. 2 הבעלים ו/או מפקח הבעלים ו/או מי מטעמם יבדקו את העבודה תוך 14 ימים מעת קבלת ההודעה. במעמד "טרום המסירה", ירשמו הבעלים ו/או מפקח הבעלים רשימת תיקונים ו/או השלמות, שיש לבצע על מנת שהעבודה תושלם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין או תקן.
19. 3 לאחר גמר תיקון וההשלמות כאמור לעיל, הנדרשים לכך שדירות/יחידות הבעלים יהיו ראויים לשימוש סביר, ועם קבלת "אישור אכלוס" מהרשות המוסמכת, ימסור היזם לבעלים הודעה בכתב בה יזמין למסירת דירות/יחידות הבעלים או חלק מהן (להלן "מועד/יום המסירה"). עיכוב במסירת החזקה של יותר מ- 60 יום ממועד המסירה הנקוב בחוזה זה יזכה את הבעלים בפיצויים כמפורט בסעיף 19.16-19.18 להלן.
19. 4 היזם מתחייב למסור את יחידות הבעלים במועד המסירה בכפוף לאמור להלן:
19. 4. 1 הערבות הבנקאית בגין הדירה הנמסרת בלבד תושב לזם (ובלבד שנתקיימו התנאים הנדרשים לביטול הערבות כאמור בסעיף 18.17 לעיל).
19. 4. 2 הבעלים המציאו לזם אישורי מס שבח בגין העסקה.
19. 4. 3 יפוי הכח הבלתי חוזר למתיקת הערת אזהרה נמסר לזם.
19. 4. 4 ככל ושולמו סכומים ע"י היזם אשר חובת תשלום חלה על הבעלים על פי הוראות חוזה זה, סכומים אלה הושבו לזם.
19. 4. 5 יחיד הבעלים שילם לזם ו/או לקבלן המבצע את התשלום בגין השינויים שבוצעו ביחידותיו, ככל ובוצעו, והקבלן המבצע אישר כי התבצע גמר חשבון כאמור.
19. 5 למען הסר ספק, רשימות התיקונים, האמורות לעיל, תתייחסנה לדירות/יחידות הבעלים על הצמדותיהן ולרכוש המשותף בלבד.
19. 6 היזם יפעל בשקידה להשלים קבלת אישור אכלוס לכל הבניין כמקשה אחת.
19. 7 על אף האמור בחוזה זה לעיל, תראה כל דירה/יחידה מדירות/יחידות הבעלים, לצרכי חוזה זה לרבות לענין תשלומי ארנונה ותשלומים שוטפים, כאילו נמסרה בפועל לבעלים במועד הנקוב בהודעת היזם האמורה לעיל, וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
19. 7. 1 הבעלים נמנעו מלקבל את הדירה/יחידה בניגוד להוראות חוזה זה בשל קיומם של פגמים, שאינם מהותיים, שאין בהן כדי למנוע שימוש סביר בדירה.

אבידר שיר בע"מ
ח.מ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

19. 7. 2 במקרה בו תעוכב מסירתה של הדירה/יחידה בשל אי פירעון מלוא התשלומים ליזם החלים על הבעלים על פי חוזה זה עד למועד הנ"ל לרבות אי תשלום חובות של הבעלים בגין שינויים ו/או אי השבת הערבויות הבנקאיות למרות שניתן להם מכתב ההחלטה מהבנק המלווה המחריג את השעבוד לבנק המלווה מהחלטה שנטל היזם (להבדיל מהחלטה שייטלו הבעלים).

19. 7. 3 אי הגעת הבעלים לקבל החזקה בדירה, גם לאחר התראה נוספת בת 10 ימים מראש ובכתב.

19. 8 מסירת הרכוש המשותף בבניין תעשה בסמוך להשלמת העבודות במועד שיקבע על ידי היזם ובד בבד עם מסירת 3 דירות/יחידות ראשונות בבניין.

19. 9 לצורך קבלת הרכוש המשותף של הבניין ימנו הבעלים ורוכשי יחידות היזם בבניין נציגות לקבלת הרכוש המשותף (להלן: "נציגות הבניין"). מסירת החזקה ברכוש המשותף תעשה באותו האופן הקבוע למסירת החזקה ביחידות הבעלים בשינויים המחויבים. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי היזם רשאי למסור את החזקה ברכוש המשותף לנציגות או לחברת הניהול, בחלקים, מעת לעת, עפ"י בחירת היזם ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שבמועד מסירת החזקה ביחידות הבעלים תהא לפחות מעלית אחת בבניין מותקנת וניתנת להפעלה, וכי תהא גישה סבירה בטוחה לבניין וליחידות הבעלים.

19. 10 בכל הקשור לרכוש המשותף, מסירתו, בדיקתו, תקינותו וכיוצ"ב תהא הנציגות הזמנית ו/או נציגות הבניין, לפי העניין, הנציגות היחידה של הבעלים ומי שיבוא בנעליהם וכן של רוכשי יחידות היזם בבניין. ככל ונציגות הבניין ו/או הנציגות הזמנית תסרב לקבל לחזקה את שטחי הרכוש המשותף ותכולתו, לא תימסר החזקה במעליות, והיזם יהא רשאי שלא להפעיל את המעליות ו/או החשמל בשטחי הרכוש המשותף עד לביצוע מסירה של הרכוש המשותף לידי הנציגות כאמור וחתימת הנציגות על כל המסמכים הנדרשים לצורך כך.

19. 11 החל ממועד המסירה, מתחייבים הבעלים לפעול לפי הוראות הדין והיתר הבניה, לרבות בקשר עם כל שינוי או תוספת שיבצעו ביחידות הבעלים. כמו כן, הבעלים יהיו האחראים הבלעדיים לכל עבירות ו/או חריגות בבניה ביחידות הבעלים שיבצעו על ידם החל ממועד מסירת ע"י היזם, וכן יהיו אחראים בלעדית לתשלום קנסות ו/או תשלומים אחרים שיוטלו על ידי הרשויות בגין כך. סעיף בנוסח זה יופיע בכל הסכמי היזם עם רוכשי יחידותיו.

פיצוי בגין איחור במסירת החזקה

19. 12 מבלי לגרוע מתקופות העיכוב המותרות על פי הוראות חוזה זה, איחור של עד 60 יום במסירת דירות/יחידות הבעלים, לא יהווה הפרה ולא יזכה את הבעלים בפיצוי (להלן ולעיל: "תקופת גרייס").

19. 13 היה והיזם יפגר במסירת דירה/יחידה מדירות/יחידות הבעלים לבעלים על פי הוראות חוזה זה, והאיחור האמור יעלה על 60 ימים כאמור, יהיה היזם חייב לשלם לבעלים, כפיצוי קבוע ומוסכם מראש החל מהיום הראשון לאיחור, סך את הפיצוי המתחייב עפ"י חוק המכר (דירות), לכל חודש של איחור, וחלק יחסי בגין חלק החודש, והכל עבור כל דירה/יחידה מדירות/יחידות הבעלים שנמסרה ו/או שנמסרו באיחור, לפי יעודן ושווין הנובע מכך (וחלק יחסי בגין חלקם היחסי של

אבידור שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.פ. 520034760

מגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

הבעלים ב"דירה המשותפת", אם תהא כזו, ככל שתימסר באיחור), מידי 1 לכל חודש גרגוריאני, החל מהיום הראשון לאיחור ועד להשלמת הפרויקט ומסירת הדירה/ יחידה מדירות/ יחידות הבעלים שמסירתן התאחרה. למען הסר ספק, האיחור במסירה ככל ויהיה, לדירה/יחידה מדירות/ יחידות הבעלים, ייבחן בנפרד, ומובן כי לא ישולם פיצוי בגין דירות שתימסרנה במועד. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות הבעלים לתבוע פיצוי נוסף בגין נזקים שיגרמו לבעלים כגון ריביות על הלוואות הבעלים בתקופת האיחור/תשלום למפקח בתקופת האיחור וכד', ובלבד שסכום פיצויי חוק המכר ששולם לבעלים כאמור לעיל יקוזז מסכום הפיצוי הנוסף שיקבע לטובת הבעלים.

20. תיקונים

20. 1 אחריות היזם לפגם ו/או לאי התאמה בדירה/יחידה ו/או ברכוש המשותף הינה בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) ובכפוף לו, והמונחים "**תקופת בדיק**" ו"**תקופת אחריות**" בחוזה זה יפורשו כהגדרתם בחוק המכר (דירות). אחריות היזם כאמור, ל"רכוש המשותף" תחול כלפי הבעלים במאוחד, וזאת החל מהמועד בו נמסרה החזקה ברכוש המשותף.
20. 2 היזם מתחייב לתקן כל ליקוי או פגם או אי התאמה שיהיו בדירה/יחידה, לעומת תיאורם במפרט ו/או אשר נגרמו כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים פגומים או תכנון לקוי אשר אושרו על ידי היזם (להלן: "**הליקויים**").
20. 3 היזם ימסור לבעלים, סמוך למסירת הדירה/יחידה לרשותם, אזהרות בדבר תכונות מיוחדות של הדירה/יחידה והוראות תחזוקה ושימוש בדירה/יחידה.
20. 4 היזם יהיה מחויב ישירות כלפי רוכשי דירות/יחידות הבעלים למצבה הפיזי של הדירה/יחידה ולמילוי כל יתר ההתחייבויות על פי כל דין לרבות חוק המכר (דירות), כאילו הם רכשו ישירות מהיזם את הדירה/יחידה, למעט לעניין פיצויים בגין פיגור במועד מסירת הדירה/יחידה. מובהר כי רוכשי דירות/יחידות מהבעלים כאמור מתחייבים למצות תחילה פניה לספקים ו/או לקבלן המבצע, כאשר "מיצוי" לעניין סעיף זה משמעו, 2 פניות בכתב לקבלן המבצע לביצוע תיקון אשר לא נענו תוך זמן סביר ו/או שנענו בתשובה שאינה לשביעות רצונם של הבעלים.

21. אחריות וביטוח

21. 1 החל ממועד עליית היזם למקרקעין כבר רשות ועד להשלמת הבניה, יהיה היזם אחראי באחריות על פי הדין כלפי הבעלים לכל נזק שיגרם לפרויקט, לבעלים ו/או לכל צד שלישי כתוצאה ממעשה או ממחדל של היזם במהלך ביצוע העבודות, מצד הקבלן המבצע, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרות, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או כל המצויים מטעמם באתר ביצוע העבודות ובסביבתו באותו החלק של המקרקעין.
21. 2 ככל שתוגש תביעה נגד הבעלים בגין מעשה או מחדל כנ"ל של היזם או מי מטעמו, שהיזם או מי מטעמו אחראי להם על פי דין יהיה היזם חייב לשפות את הבעלים על כל סכום שיחויבו לשלם, וכן בגין הוצאות התגוננות (לרבות שכ"ט עו"ד) סבירות, עפ"י פסק דין סופי או פס"ד שלא ניתן כנגדו עיכוב ביצוע ובתנאי שהבעלים יודיעו ליזם על כל דרישה או תביעה שתופנה אליהם בגין האמור, בסמוך לקבלתה, ויאפשרו לו להתגונן כנגדה על חשבונו (לרבות בהליכי ערעור) ויושיטו ליזם את כל העזרה הדרושה לניהול המשפט ולשם כך ייפו את כוחו של

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.פ. 520034760

מגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

מי שהיזם יורה לטפל בתביעה. הבעלים ישתפו פעולה עם היזם בניהול ההגנה, ככל שידרשו ע"י היזם.

21. 3 בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל - ובכפוף לחובת הבעלים להודיע ליזם על קיומה של כל דרישה או תביעה שתופנה נגדם בגין מעשה או מחדל לו אחראי היזם כאמור, ולאפשר לו להתגונן מפניה כאמור - ככל שנגד הבעלים ינקטו הליכי הוצל"פ לאחר מתן פס"ד או החלטה, שניתנו בעטיו של מעשה ו/או מחדל של היזם, יגרום היזם לביטולם של כל ההליכים כנ"ל, תוך 30 ימים מעת שיודע לו על קיומו.

21. 4 מובהר בזה כי כל העובדים שיועסקו על ידי היזם בקשר לתכנון ולביצוע הפרויקט לא יחשבו בשום מקרה לעובדים של הבעלים ולבעלים לא תהיה אחריות כלשהי כלפיהם.

21. 5 מובהר בזאת, כמו כן, כי כל קבלני המשנה, בעלי המלאכה, ספקי השירותים, החומרים, הציוד, המתקנים ונותני השירותים למיניהם שיועסקו ע"י היזם בקשר עם תכנון הפרויקט, וביצוע עבודות הבניין עד להשלמתן יפעלו בשם ובעבור היזם בלבד.

21. 6 אין באמור בסעיף זה לעיל, על כל סעיפי המשנה שלו, כדי להעניק לצד ג' כלשהו זכויות מעבר לזכויות הנתונות לו על פי דין ו/או כדי להטיל על היזם אחריות כלפיו מעבר לאחריות על פי דין.

21. 7 ממועד תחילת ביצוע הבניה של הפרויקט יערוך היזם ויקיים על ידו או באמצעות הקבלן המבצע מטעמו ביטוח "עבודות קבלניות" אשר יבטח את העבודות במלוא ערך כינון מפני אבדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי מראש. הביטוח יכלול פרק לביטוח אחריות המבטוחים כלפי צד שלישי. הרחבות בכיסוי וגבולות אחריות ייקבעו כמקובל בעבודות מסוג הפרויקט נשוא חוזה זה והיקפו. הביטוח דלעיל יעשה באמצעות חברת ביטוח מורשית לפעול בישראל.

21. 8 שם המבוטח בפוליסת העבודות הקבלניות יכלול את היזם, קבלנים וקבלני משנה מטעמו. כן יכללו גם את הבעלים כמבוטחים בפוליסת הנ"ל.

21. 9 הפוליסה תכלול הוראה לפיה המבטח מתחייב להודיע לבעלים על ביטולה או על צמצום בכיסוי על פיה וזאת בהודעה בכתב לבעלים לפחות 30 יום מראש.

21. 10 היזם מתחייב כי הקבלן המבצע מטעמו יידרש לערוך ביטוח לאחריותו ואחריות קבלני משנה כלפי עובדיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודות, בגין היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות אשר ייגרם למי מהם תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, וכי ידרוש כי ביטוח זה יורחב לכסות את אחריות היזם אם יחשב כמעביד של מי מהמועסקים בביצוע העבודות כאמור.

21. 11 עובר לתחילת ביצוע עבודות הבניה, ימציא היזם אישור מאת מבטחי ו/או מבטחי קבלן מטעמו על קיום הביטוחים כאמור. היזם מתחייב כי בפוליסה כאמור, תהא הוראה בדבר העדר זכות שיבוב כלפי הבעלים.

21. 12 היזם יהיה רשאי לשעבד את פוליסות הביטוח הנ"ל לבנק המלווה ו/או לחברת הביטוח, כהגדרתם לעיל.

21. 13 היזם מתחייב לקיים את תנאי הפוליסות שיערכו על פי האמור בסעיף זה וכן לשתף פעולה עם הבעלים לשם שמירה ומימוש זכויותיהם על פיהן.

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגוונים בע"מ
ח.צ. 520034760

מגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

21. 14 בקרות אירוע המבוטח לפי איזה מהפוליסות, יודיע היזם למבטח ולבעלים.
21. 15 אירע אירוע המבוטח על פי פוליסת ביטוח עבודות הבניה הקבלניות, ייעד היזם את התקבולים, בראש ובראשונה, לשם קימומן של עבודות הבניה.
21. 16 בנוסף לאמור בסעיף 12 זה ובסעיף 9.1 לעיל, החל ממועד חתימת חוזה זה ועד להשלמת הבניה, יהיה היזם אחראי באחריות על פי הדין כלפי הבעלים לכל נזק שיגרם למקרקעין ויפעל לבטח את המקרקעין.
21. 17 נוסחי הביטוחים והפוליסות וכן סכומי האחריות והביטוח וכל שיידרש בקשר עם הביטוחים והאחריות יקבעו על ידי יועץ ביטוח שזהותו תיקבע בהסכמה על ידי הצדדים ושיפעל כנאמן עבור שני הצדדים.

22. המנעות משעבודים והסרת עיקולים

22. 1 הבעלים מתחייבים, כי כל זכויותיהם במקרקעין ובפרויקט ועל-פי חוזה זה יישארו חופשיים מכל שעבוד, משכון, דרישת חוב, משכנתא, עיקול ו/או זכויות צד ג' כלשהן, במשך כל תקופת ביצועו של חוזה זה ועד לרישום זכויות היזם בהם בלשכת רישום המקרקעין, למעט רישום המשכנתא לבנק המלווה ורישומי שיעבודים, הערות ומשכנתאות בקשר עם הלוואת הבעלים על פי חוזה זה, ולמעט אפשרות הגדלת המשכנתא לטובת בנק הפועלים כאמור בסעיף 3.3 לעיל.
22. 2 בכל מקרה, שבו יוטל עיקול על זכויות הבעלים או היזם במקרקעין ו/או בפרויקט ו/או בבניין ו/או במקרה שתבוא תביעה או דרישה מצד שלישי נגד זכות מזכויות צד בקשר למקרקעין ו/או יינקט הליך משפטי נגד צד בקשר עם הנ"ל, לפי המקרה, מתחייב הצד הנתבע לגרום לכך שכל עיקול כנ"ל יוסר לא יאוחר מאשר תוך 90 יום מיום הטלתו, וכי עד להסרת העיקול ו/או עד לדחיית התביעה ו/או ההליך המשפטי לא ייגרמו לצד האחר, עקב העיקול ו/או התביעה ו/או ההליך המשפטי, לא נזק, לא עיכוב ולא הפרעה בביצוע התחייבויותיו של הצד האחר על פי חוזה זה, ו/או במימוש זכויותיו על פיו. כל נזק ו/או הוצאות שייגרמו עקב כך לצד האחר יחולו על הצד הנתבע.
22. 3 ככל שבניגוד לאמור לעיל, לא סילקו הבעלים עיקולים ו/או שעבודים ו/או זכויות צד ג' הסותרות את התחייבויותיהם שבחוזה זה, לפני מועד רישום השעבוד לבנק המלווה, יהיה רשאי היזם לשלם כל סכום שיידרש לשם הסילוק הנ"ל וזאת בתנאי שנתן לבעלים הזדמנות בכתב לבצוע הסילוק הנ"ל והבעלים לא ביצעו את הסילוק הנ"ל, בתוך 30 ימים מדרישתו בכתב, במקרה כזה, אם וככל שהבעלים לא ישיבו ליזם את הסכום ששילם, בתוך המועד הנקוב בדרישתו של היזם כאמור, אזי ייחשב הדבר כחוב של הבעלים ליזם וישא ריבית פיגורים בשיעור חודשי של 0.6% בתוספת הצמדה למדד, זאת בגין התקופה החל מהמועד שבו היה אמור להיות משולם ועד למועד השבת בתשלום בפועל לידי היזם.

23. ייפוי כוח

ייפוי כוח נוטריוני למחיקת הערת האזהרה

23. 1 במעמד חתימת חוזה זה, היזם יחתום על פרוטוקול היזם, נוסח בקשה, וייפוי כוח נוטריוני למחיקת הערת האזהרה, המצ"ב כנספה י' לחוזה זה, לפיו ייפה היזם את כוחו של ב"כ הבעלים למחוק את הערת האזהרה הרשומה לטובתו. ייפוי

אבידן שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מנורים בע"מ
ח.צ. 520034760

מגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

הכוח יופקד בידי ב"כ הבעלים, אשר יעשה בו שימוש בהתאם להוראות חוזה זה בלבד. ייפוי הכוח יושב לזום או לב"כ הזום במועד הרישום ובלבד והזום מחק את הערת האזהרה שהייתה רשומה לטובתו כאמור חוזה זה.

23. 2 במעמד חתימת חוזה זה יחתום הבעלים על טופס בקשה, פרוטוקול וייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לב"כ הזום ולב"כ הבעלים, בנוסח המצורף לחוזה זה **כנספח ט'** לביצוע הפעולות הנדרשות לצורך רישום הערות אזהרה במקרקעין לטובת הזום ולטובת רוכשי יחידותיו בהתאם להוראות חוזה זה. הפרוטוקול וייפוי הכוח יימסר לידי ב"כ הזום במועד בו יזם יהא רשאי לרשום הערת אזהרה במקרקעין על שמו ו/או על שם רוכשי יחידותיו לפי חוזה זה ובכפוף להפקדת פרוטוקול וייפוי כוח נוטריוני למחיקת הערת האזהרה המצורפים לחוזה זה כנספח י".

ייפוי כוח נוטריוני לרישום הזכויות

23. 3 הבעלים יחתמו במעמד חתימת חוזה זה, על ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לרישום, בנוסח המצורף בזאת **כנספח ו'** לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, בו מייפה הבעלים את כוחם של הזום וב"כ הצדדים לחתום בשמו ובמקומו על מסמכי רישום הזכויות במקרקעין הנמכרים ע"ש הזום, מסמכי רישום הבית המשותף לרבות ביטול צו בית משותף, רישום בית משותף חדש, רישום יחידות הפרויקט וכיו"ב. ייפוי הכוח יימסרו במועד חתימת החוזה לב"כ הבעלים אשר ימסור אותם לידי ב"כ הזום במועד הרישום כהגדרתו בחוזה זה.

24. הפרת החוזה

24. 1 הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970 יחולו על חוזה זה, בנוסף לכל סעד או תרופות הנקובים בחוזה זה במפורש.

24. 2 הפרת הוראה מהוראות סעיפים 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, תחשב כהפרה יסודית של חוזה זה. מובהר כי כל הפרה אחרת שלא תתקן ע"י המפר בתוך 30 יום ממשלוח התראה בכתב - תיהפך להפרה יסודית של החוזה.

24. 3 כמו כן מוסכם כי בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים ייחשב הדבר כהפרה יסודית של חוזה מצד הזום, והבעלים יהיו רשאים לבטל את חוזה זה בכפוף למתן התראה מראש ובכתב של 30 ימים לתיקון ההפרה:

24. 3. 1 במקרה שניתן נגד הזום צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לזכויותיו בנכס או אם ימונה מפרק או מפרק זמני על הזום או אם הזום הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו, והכל במקרה שמינוי או צו כאמור לא בוטל תוך 120 ימים ממועד נתינתו.

24. 3. 2 איחור של יותר מ- 150 ימים במועד הוצאת היתר הבניה ו/או איחור של יותר מ- 120 ימים במועד תחילת הבניה בכפוף לדחיות המותרות לפי חוזה זה.

24. 3. 3 יובהר כי לאחר אישור הבעלים למסמכי ליווי בנקאי לפרויקט לגבי ביצוע שלב בפרויקט, לא יהא ניתן לבטל את הסכם זה ביחס לאותו שלב לו ניתן הליווי.

24. 4 ביטול החוזה כאמור אינו גורע מהפיצויים המוסכמים שנקבעו בחוזה זה.

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

דמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

24. 5 כ"א מהצדדים מתחייב לפצות ו/או לשפות את משנהו בגין כל תביעה ו/או הוצאה, לרבות מניעת רווח, שיגרמו להם כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויות אותו צד על פי חוזה זה.

24. 6 פיגר צד בתשלום שהוא חייב לשלמו למשנהו על פי חוזה זה, יישא הסכום שבפיגור ריבית בשיעור חודשי של 0.6% בתוספת הצמדה למדד, זאת בגין התקופה החל מהמועד שבו היה אמור להיות משולם ועד למועד התשלום בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר. על אף האמור איחור של עד 7 ימים לא יחויב בריבית פיגורים.

25. תשלום במקום הצד האחר

25. 1 כל צד רשאי לשלם, במקום הצד האחר, כל סכום, שתשלמו חל על פי חוזה זה על הצד האחר, וזאת לאחר שהתירה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו תוך 10 ימים מיום שנדרש לעשות כן.

25. 2 שילם צד סכום כלשהו, החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לצד האחר.

25. 3 הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, כשסכום זה ישא ריבית בשיעור חודשי של 0.6% בתוספת הצמדה למדד, וכן מע"מ, ככל שחל, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל.

26. מהנדס מכריע

26. 1 חילוקי דעות בכל נושא מהותי בלבד בענייני בניה וליקויי בניה, לפי חוזה זה, שאינם משפטיים במהותם, יובאו להכרעתו של מהנדס בתחום הבניה, אשר זהותו תיקבע בהסכמת נציג הבעלים ונציג היזם (להלן: "המהנדס המכריע"), ובהעדר הסכמה תבחר זהותו על ידי יו"ר לשכת המהנדסים, ויחולו הכללים המפורטים להלן:

26. 1. 1 המהנדס המכריע יידרש להצהיר כי לא הועסק ואין הוא מועסק על ידי היזם או חברות הקשורות ליזם או על ידי מי מהבעלים ו/או קשור אליו.

26. 1. 2 המהנדס המכריע יחויב לנמק החלטתו ויהא כפוף לדין המהותי בענייני ליקויי בניה, וכן יחויב המהנדס המכריע לשמוע את הצדדים טרם מתן החלטתו ולפסוק ללא משוא פנים. ובכפוף לכך פסיקתו תהיה סופית ומוחלטת ללא אפשרות ערעור, ותינתן תוך 7 ימים ממועד פניית הצדדים אליו, אלא אם כתוב מועד אחר בחוזה זה.

26. 1. 3 הצדדים יישאו בחלקים שווים בהוצאות המהנדס המכריע וזאת עד להכרעת המהנדס המכריע, צד שהפסיד בהכרעת המהנדס המכריע יישא בכל העלויות של הליך זה, אלא אם יקבע המהנדס המכריע אחרת.

26. 1. 4 על אף האמור לעיל, החל ממועד מסירת דירות/יחידות הבעלים ואילך, הבעלים והיזם יהיו רשאים לפנות לכל טריבונל משפטי ולא רק למהנדס המכריע.

אבידור שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.צ. 520034760

מגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

27. הוראות שונות

27. 1 הצדדים מצהירים מפורשות כי אינם יוצרים ביניהם כל שותפות עסקית ו/או מסחרית ו/או יחסי עובד-מעביד בקשר להקמת הפרויקט.
27. 2 היזם מצהיר ומתחייב כי הוא בלבד אחראי לכל התחייבויות הקשורות ו/או הכרוכות בביצוע עבודות הבניה על החלקה והוא משחרר את הבעלים מכל אחריות הן בחוזים והן בנוזיקין והן על פי כל דין אחר, הנובעות מפעולות הבניה על החלקה או הנובעות מהתקשרויות שונות של היזם עם צדדים שלישיים כלשהם, לרבות קבלני משנה ולרבות רוכשי דירות, והכל מבלי לגרוע מהתחייבויות הבעלים על פי הסכם זה.
27. 3 היזם יהיה רשאי לתלות עם תחילת הבניה שלט לפרסום הפרויקט, וזאת בכפוף לכך שיעמוד בדרישות כל דין להצבתו ויישא בכל עליות הפקתו, התקנתו והעלויות השוטפות שיהיו לאחזקתו, ככל שיהיו, לרבות אגרות וכיוצא ב.
27. 4 הצדדים וכל אחד מהם, לפי העניין, יחתמו על כל מסמך, בקשה, הצהרה, שטרי מכר וכיוצא באלו מסמכים, שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות חוזה זה, וכדי לאפשר ביצוע של כל התחייבויות הצדדים.
27. 5 כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב ובחתימות הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף.
27. 6 שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועד, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור מצד הצדדים על זכות מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן בכל עת שימצאו לנכון.
27. 7 תנאי חוזה זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו ומבטלים כל הבטחות, מצגים וסיכומים קודמים, ככל שנעשו, בין הצדדים וחוזה זה על נספחיו הוא בלבד המחייב את הצדדים.
27. 8 שום דבר מהאמור בחוזה זה לא יתפרש כבא להקנות זכות כלשהי לטובת מי שאינו צד לחוזה זה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בחוזה זה.
27. 9 כל צד לא יהא רשאי לקזז כל סכום שיגיע לו בהתאם לחוזה זה מהצד השני.
27. 10 הסכמה מטעם מי מהצדדים לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש צד מן הצדדים בזכויות הניתנות לו במקרה מסוים לפי חוזה זה אין לראות מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד לפי חוזה זה.
27. 11 כל שינוי או תיקון לחוזה זה, יחייבו את הצדדים אך ורק אם יעשו בכתב ובחתימת הצדדים.
27. 12 עוה"ד ממשדד "שוב ושוב-משרד עורכי דין" מייצגים את הבעלים בחוזה זה, ואילו היזם מיוצג בעסקה זו ע"י עוה"ד מהמחלקה המשפטית של אפריקה ישראל מגורים בע"מ. כל צד יישא בשכר טרחת עורך דינו.
27. 13 הצדדים מסכימים בזה כי הסמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע לחוזה זה, תהיה לביהמ"ש המוסמך בתל אביב.
27. 14 כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה הן כלהלן:

אבידור שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.פ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

הבעלים: במשרד ב"כ הבעלים: עו"ד אביעד שוב, שוב ושות-משרד עורכי דין.

היזם: במשרד ב"כ היזם עוה"ד מהמחלקה המשפטית של אפריקה ישראל מגורים בע"מ.

27. 15 הצדדים מסכימים שלצורך החוזה תהיינה כתובותיהם - המען של משרד בא כוחו של כל צד.

27. 16 בכל מקום בחוזה זה בו נעשה שימוש בלשון יחיד, גם בלשון רבים במשמע, וכן היפוכו של דבר, הכל לפי הקשר והדבק הדברים.

27. 17 כל הודעה בקשר לחוזה זה שתומצא על ידי צד למען של משנהו באמצעות שליחתה בדואר רשום תחשב כאילו נמסרה לתעודתה, בהתאם למידע המתפרסם באתר האינטרנט של דאר ישראל, ואם תומצא באמצעות שליחתה בפקס' או בדוא"ל מיד עם קבלתה, ואם תומצא באמצעות שליח מיד עם מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

ח.פ. 520034760

יאסון השקעות בע"מ

ח.פ. 513909242

אבידר שיר בע"מ

ח.פ. 513813188

היזם

רמגור השקעות בע"מ

ח.פ. 520030982

הבעלים

אישור עו"ד של רמגור השקעות בע"מ

אני, מתניה סמט, עו"ד, מאשר כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה מטעם רמגור השקעות בע"מ, הי"ה: מאיר אוליקר ת.ז. 52761657 ו- מנחם בן משיח ת.ז. 000034595, המוכרים לי באופן אישי המוסמך לחתום בשם רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982 על הסכם זה ולחייב אותה בהתחייבויות הכלולות בהסכם זה.

מתניה סמט, עו"ד

מס' רשיון 81029

רח' ויצמן 2, תל-אביב

חתימת עו"ד טלפון: 03-6942000

תאריך: 10/8/22

אישור עו"ד של אפריקה ישראל למגורים בע"מ

אני, יחזקאל יואל, עו"ד, מאשר כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה מטעם אפריקה ישראל מגורים בע"מ, הי"ה: מיכה קליין ת.ז. 013234620 ו- אהרן פרנקל ת.ז. 023079387 המוסמכים לחתום בשם אפריקה ישראל למגורים בע"מ ח.פ. 520034760, על הסכם זה ולחייב אותה בהתחייבויות הכלולות בהסכם זה.

יחזקאל יואל, עו"ד

מס' רשיון 78906

אפריקה ישראל למגורים בע"מ

מחלקה משפטית
יוני נתניהו ג', אור יהודה

תאריך: 10/8/2022

אבידר שיר בע"מ

ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ

ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

ח.פ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ

ח.פ. 520030982

אישור עו"ד של יאסון השקעות בע"מ

אני, אמיר חמא, עו"ד, מאשר כי הסכם זה נחתם על ידי מורשה החתימה מטעם יאסון השקעות בע"מ ה"ח: שמואל שוב ת.ז. 022683908, המוסמך לחתום בשם יאסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242 על הסכם זה ולחייב אותה בהתחייבויות הכלולות בהסכם זה.

מתניה סמט, עו"ד
מס' רשיון 81029
רח' ויצמן 2, תל-אביב
טלפון: 03-6942000
חתימת עו"ד

תאריך: 10/8/22

אישור עו"ד של אבידר שיר בע"מ

אני, אמיר חמא, עו"ד, מאשר כי הסכם זה נחתם על ידי מורשה החתימה מטעם אבידר שיר בע"מ ה"ח: אריאל שוב ת.ז. 028747004, המוסמך לחתום בשם אבידר שיר בע"מ ח.פ. 513813188 על הסכם זה ולחייב אותה בהתחייבויות הכלולות בהסכם זה.

מתניה סמט, עו"ד
מס' רשיון 81029
רח' ויצמן 2, תל-אביב
טלפון: 03-6942000
חתימת עו"ד

תאריך: 10/8/22

אבידר שיר בע"מ
ח.פ. 513813188

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 513909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ח.פ. 520034760

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982